Libro Blanco

Pro Integridad Empresas

Contraloría del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

Libro Blanco

Libro Blanco: Distintivo de Empresas Pro Integridad del Estado de Jalisco.

Contraloría del Estado de Jalisco
Av. Vallarta #1252, Colonia: Americana, Guadalajara, Jalisco, México.
331543-9470

Fecha: Marzo 2023.

Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

Índice

PRESENTACIÓN 1

NOMBRE DEL PROYECTO. 2

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL PROYECTO 2

PERIODO DE VIGENCIA. 2
UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 2
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 2
DEPENDENCIAS PARTICIPANTES. 2

MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS ACCIONES DEL PROYECTO 3

REFERENCIAS INTERNACIONALES 3
REFERENCIAS NACIONALES Y LOCALES 8

VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL PLAN ESTATAL DE GOBERNANZA Y DESARROLLO DE JALISCO 11

SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO 11

ACCIONES REALIZADAS (DESARROLLO DEL PROYECTO) 12

FASE 1. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN; ELABORACIÓN DE DIRECTRICES DE LAS POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL Y ESTUDIO TÉCNICO. 12
CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN 13
ELABORACIÓN DE LAS DIRECTRICES PARA LAS POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL 15
PRESENTACIÓN DE LAS DIRECTRICES DE LAS POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y ESTUDIO TÉCNICO 17
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL 17

FASE 2. LINEAMIENTOS DEL REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DISTINTIVO PRO INTEGRIDAD PRIMERA EDICIÓN. 25

LINEAMIENTOS DEL REGISTRO DE EMPRESAS PRO INTEGRIDAD 26
CONVOCATORIA DISTINTIVO PRO INTEGRIDAD PRIMERA EDICIÓN 27
DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA AL SECTOR EMPRESARIAL 30
RESULTADOS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA 31
EVENTO ENTREGA DE DISTINTIVOS PRO INTEGRIDAD PRIMERA EDICIÓN 37
PUBLICACIÓN DEL DIRECTORIO DE EMPRESAS PRO INTEGRIDAD 39
REGLAS DE USO DEL DISTINTIVO PRO INTEGRIDAD 40

FASE 3. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DISTINTIVO PRO INTEGRIDAD SEGUNDA EDICIÓN 41

PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 43
CURSO PRO INTEGRIDAD 43
REESTRUCTURACIÓN DEL MICROSITIO 44

MANUAL DEL DISTINTIVO PRO INTEGRIDAD 44
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA 45
DIFUSIÓN A CÁMARAS Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 45
TALLERES VIRTUALES CON EMPRESAS DE CCIJ 46
DIFUSIÓN AL RUPC 48
LINEAMIENTOS DE RENOVACIÓN DEL DISTINTIVO 50
TALLERES DE RENOVACIÓN DEL DISTINTIVO 58
VINCULACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO 59
TALLER PRÁCTICO DE ELABORACIÓN POLÍTICA DE INTEGRIDAD 62

SEGUIMIENTO, CONTROL Y BENEFICIOS ALCANZADOS 66

BENEFICIOS ALCANZADOS 68

INFORME FINAL 69

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO (ANEXOS) 70

ANEXO 1. DIRECTRICES DE LAS POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y ESTUDIO TÉCNICO; 70
ANEXO 2. "LINEAMIENTOS DEL REGISTRO DE EMPRESAS PRO INTEGRIDAD DEL ESTADO DE JALISCO"; 70
ANEXO 3. CONVOCATORIA DISTINTIVO PRO INTEGRIDAD PRIMERA EDICIÓN; 70
ANEXO 4. GUÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INTEGRIDAD; 70
ANEXO 5. REGLAS DE USO DEL DISTINTIVO; 70
ANEXO 6. CONVOCATORIA DISTINTIVO PRO INTEGRIDAD SEGUNDA EDICIÓN; 70
ANEXO 7. MANUAL DEL DISTINTIVO PRO INTEGRIDAD; 70
ANEXO 8. LINEAMIENTOS DE RENOVACIÓN DEL DISTINTIVO Y AUDITORÍAS INTERNAS. 70

PRESENTACIÓN

La construcción de una nueva ética pública es tarea de todos, la recuperación de la confianza de la sociedad en sus instituciones, es compromiso de los servidores públicos y prioridad para la Administración Pública del Estado de Jalisco, sin embargo, es necesario fomentar una cultura de integridad basada en la adopción de los principios y valores de manera corresponsable tanto en el sector público como en el privado, velando en todo momento por el estado de derecho en beneficio de la ciudadanía Jalisciense.

En atención a las prioridades establecidas en la Política Nacional Anticorrupción, es necesario establecer mecanismos que permitan una vinculación estratégica entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el sector empresarial, con la finalidad de promover la cultura de integridad, en los que destaca, las políticas de integridad empresarial previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En el mismo orden de ideas, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), establece, entre otras cuestiones, la necesidad de adoptar medidas para fomentar a las asociaciones profesionales y otras organizaciones no gubernamentales, de ser apropiado, en sus esfuerzos para promover y asistir a las empresas, en particular a las PyMEs, a desarrollar controles internos, programas de ética y cumplimiento o medidas para prevenir y detectar cohecho y corrupción en el comercio y la inversión internacionales.

Con la finalidad de dar cumplimiento a las estrategias de vinculación antes descritas, el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico y la Contraloría del Estado, en coordinación con Cámaras y Organizaciones Empresariales, se dieron a la tarea de trazar una ruta de acciones para fomentar la elaboración y adopción de las políticas de integridad empresarial armonizadas a lo previsto por el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que dieron como origen el Distintivo de Empresas Pro Integridad.

Es preciso señalar que para la elaboración del presente documento se toman como referencia los “Lineamientos para la Elaboración e Integración de Libros Blancos de la Administración Pública del Estado de Jalisco”, que fue publicado en el Periódico Oficial el día 17 de agosto del año 2021.

NOMBRE DEL PROYECTO.

Distintivo de Empresas Pro Integridad.

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL PROYECTO

Entregar un Distintivo a aquellas empresas que acrediten contar con una política de integridad, armonizada con los elementos previstos en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como con los requisitos específicos solicitados por la Contraloría.

Los fundamentos legales del proyecto se sustentan en lo previsto en los artículos 21 y 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 17 Bis de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco.

Periodo de Vigencia.

Año 2019 - indefinido.

Ubicación Geográfica.

La operación del presente proyecto se lleva a cabo en el Estado de Jalisco.

Principales Características Técnicas.

El Registro de Empresas Pro Integridad tiene como característica técnica principal otorgar un distintivo a las empresas que acrediten debidamente que cuentan con una política de integridad, entendiéndose esta como el conjunto de elementos de autorregulación y de control interno que permitan mitigar y reducir los riesgos de corrupción, garantizando así una cultura de integridad al interior de las empresas y organizaciones que presenten solicitud mediante convocatoria emitida por la Contraloría del Estado de Jalisco y que, de manera general, se fortalezcan los mecanismos preventivos de hechos de corrupción.

Dependencias Participantes.

1. Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico; y

2. Contraloría del Estado de Jalisco.

MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS ACCIONES DEL PROYECTO

Referencias Internacionales

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción

La firma de la "Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción" marcó una nueva era en la lucha contra la extorsión y el soborno, este tratado internacional preparó a los Estados parte para el establecimiento de una prohibición de la corrupción.

La "Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción", es una de las referencias más importantes en esta materia, en la cual, se refiere lo siguiente: la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

Este fenómeno se da en todos los países, y sus efectos son devastadores. La corrupción afecta más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión extranjera.

La citada Convención introduce un conjunto de normas, medidas y reglamentos que pueden aplicar todos los países para reforzar su normatividad en materia de combate a la corrupción, en la cual, se direcciona a que se adopten medidas preventivas y se tipifiquen las formas de corrupción más frecuentes tanto en el sector público como en el privado.

A grandes rasgos, los objetivos primordiales de la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción"; es:

a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción;

b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos;

c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

Uno de los mecanismos más novedosos de la citada convención, se encuentran los previstos en el artículo 5: Políticas y prácticas para la prevención de la corrupción, mismo que cita lo siguiente:

"1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes.

2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción.

3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción.

4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la promoción y formulación de las medidas mencionadas en el presente artículo. Esa colaboración podrá comprender la participación en programas y proyectos internacionales destinados a prevenir la corrupción."

Como se puede apreciar, los mecanismos previstos en la citada convención se encuentran enfocados a brindar mayor participación de la sociedad en materia de combate a la corrupción, los cuales han sido replicados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, concretamente, en las políticas de integridad empresarial.

- **Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20**

Los Principios de Gobierno Corporativo del G20 y de la OCDE tienen como finalidad orientar a los legisladores a mejorar el marco legislativo del gobierno corporativo, con el objetivo de favorecer la eficiencia económica, la estabilidad financiera y el crecimiento económico sostenible.

Los Principios se han transformado en un referente internacional para legisladores, asimismo, se encuentran entre las Normas Fundamentales de los Sistemas Financieros Sólidos del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) y constituyen la base de los informes relativos a la observancia de códigos y normas (IOCN) del Banco Mundial en el área de gobierno corporativo.

El gobierno corporativo de una sociedad implica el establecimiento de relaciones entre la dirección de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y colaboradores, el gobierno corporativo proporciona la estructura a través de la cual se fijan los objetivos de la sociedad y se determina la forma de alcanzarlos.

Los principios reconocen los intereses de los empleados y de otros actores interesados, así como su contribución al éxito de la empresa. Igualmente, se toman en cuenta otros factores que influyen en el proceso de toma de decisiones de una empresa, resaltado en

lo que interesa al presente estudio, la ética empresarial y las prácticas que tengan como finalidad inhibir las prácticas corruptas.

Manual ICC: Combate a la Corrupción

En el "Manual ICC: Combate a la Corrupción", se prevén herramientas para que las empresas se familiaricen con los mecanismos que permitan prevenir y combatir la corrupción en México y el Mundo.

Algunas han sido elaboradas por Organismos Internacionales, sectores públicos, y lo más importante, otras de gran trascendencia han sido iniciativa del sector privado; por resaltar los más relevantes en esta materia podemos citar: "El Pacto Mundial, las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE", "La Convención Interamericana contra la Corrupción", "La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE (conocida como Convención Anticorrupción de la OCDE)", "La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción", las "Reglas anticorrupción de la International Chamber of Commerce (ICC)" y la "Cláusula Anticorrupción".

Con la finalidad de abundar en el presente tema, se especifican a detalle las más relevantes:

Las Reglas anticorrupción de la International Chamber of Commerce (ICC)

Las reglas de Conducta ICC son normas elaboradas por el sector empresarial, y en consecuencia, universalmente aceptadas por el mismo; para aplicarlas no se requiere ningún trámite o permiso ante la ICC, pues esta autoriza su uso en forma ilimitada, por lo que su implementación como política de empresa no tiene restricción alguna salvo que se respete la forma y términos que las propias reglas indican.

Estas Reglas se tienen como finalidad primordial ser un método de autorregulación de negocios, dentro del marco de las leyes nacionales aplicables, su aceptación por parte de las empresas tiene por objeto promover altos estándares de integridad en transacciones comerciales ya sea, entre empresas y organismos públicos o entre empresas entre sí.

Es importante destacar que estas reglas han ayudado a diversas empresas a cumplir con las obligaciones legales apegando su actuar a las iniciativas internacionales en materia anti-corrupción, igualmente, proporcionan una base apropiada para resistir intentos de extorsión.

La cláusula Anticorrupción de ICC

La ICC México, ha lanzado un proyecto denominado "La Cláusula anticorrupción: la cultura comienza en casa" en la que se está promoviendo que las empresas de incluyan en todos los contratos y acuerdos que se celebren, el texto de la cláusula, para el efecto de que la misma tenga validez contractual y legal.

Se cita la cláusula previamente referida, cuyo texto es el siguiente:

> *"Las partes manifiestan que durante las negociaciones y para la celebración del presente contrato se han conducido con apego a las Reglas de Conducta para combatir la extorsión y el soborno publicadas por la Cámara de Comercio Internacional (Las Reglas) y que se comprometen a actuar conforme a las mismas durante la ejecución del mismo hacia sus contrapartes y hacia terceros. Las partes aceptan expresamente que, la violación a estas declaraciones o a "Las Reglas" implica un incumplimiento sustancial del presente contrato".*

- **Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas**

Como referencia en esta materia, se encuentra la "Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas", la cual señala que, en diversos países, el dinero proveniente del petróleo, el gas y la minería se relaciona con la pobreza, los conflictos y la corrupción.

Lo anterior obedece a la falta de transparencia respecto de los pagos que las empresas efectúan a los gobiernos, y de los ingresos que los gobiernos reciben de ellas. Con la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas, se procura priorizar la transparencia y rendición de cuentas, como principios rectores en materia de integridad empresarial.

Esta iniciativa, respaldada la coalición de empresas, gobiernos, inversionistas y organizaciones de la sociedad civil, focalizando esfuerzos conjuntos por mejorar la transparencia en las prácticas presupuestarias del sector público, en la cual, se activa un proceso mediante el cual los ciudadanos pueden exigir a sus gobiernos la rendición de cuentas acerca del uso de esos ingresos.

- **Principios y criterios de la EITI**

A la Conferencia de Lancaster House, celebrada en Londres en el año 2003 y auspiciada por el Gobierno del Reino Unido, asistió un grupo diverso de países, empresas y organizaciones de la sociedad civil, en ella se acordaron una declaración de principios para fomentar la transparencia de los pagos e ingresos correspondientes al sector de las industrias extractivas, se los conoce como los principios de la EITI.

Es preciso enunciar los criterios EITI, como una importante referencia en materia de transparencia y rendición de cuentas:

> *"1. Publicación periódica de todos los pagos importantes efectuados por las empresas a los gobiernos relacionados con operaciones petroleras, mineras y de gas ("pagos") y todos los ingresos importantes recibidos por los gobiernos de empresas petroleras, mineras y de gas ("ingresos") disponible para una amplia audiencia, de manera integral, comprensible y de fácil acceso público.*
>
> *2. Si no existen ya esas auditorías, los pagos e ingresos son objeto de una auditoría independiente, confiable y ajustada a las normas internacionales de auditoría.*

3. Los pagos e ingresos son conciliados por un administrador independiente y confiable, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, y se publica el dictamen del administrador con respecto a dicha conciliación, incluidas las discrepancias que, en su caso, se hubieran identificado.

4. Este proceso abarca a todas las empresas, incluidas las estatales.

5. La sociedad civil participa activamente en el diseño, el seguimiento y la evaluación de este proceso y hace su aporte al debate público.

6. Los gobiernos receptores preparan un plan de trabajo público, sostenible desde el punto de vista financiero, respecto de todos los aspectos mencionados, con la ayuda de instituciones financieras internacionales cuando haga falta, y dicho plan abarca metas susceptibles de medición, un cronograma de implementación y una evaluación de las posibles limitaciones en la capacidad para implementar dicho plan de trabajo."

- CEMEX, Política Global Antisoborno / Anticorrupción

Otra referencia en esta materia es la Política Anticorrupción y Antisoborno de CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias directas e indirectas, que tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de:

"1. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de América (la "FCPA");

2. La Convención para el Combate al Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (la "Convención de la OCDE");

3. Las legislaciones locales en materia anticorrupción y antisoborno en los países en donde CEMEX opera, incluyendo la Ley Antisoborno del Reino Unido 2010 (la "Ley Antisoborno del Reino Unido")."

Resulta relevante analizar la "Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidad de América (FCPA)", esta es una ley de carácter penal federal en los Estados Unidos de América, que se encuentra dividida en dos partes: 1.- Disposiciones antisoborno y 2.- Disposiciones referentes a libros y registros contables.

Las disposiciones antisoborno prohíben el soborno de funcionarios de gobiernos extranjeros. Las disposiciones referentes a libros y registros contables fijan requisitos para el mantenimiento de registros y controles internos. La Convención de la OCDE contiene una estructura similar.

Conforme a las leyes internacionales en materias de antisoborno, prohíbe pagar, ofrecer pagar o autorizar pagar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor a cualquier funcionario de gobierno, partido político o candidato, o a cualquiera actuando a nombre

de una organización pública internacional a efecto de obtener o asegurar un negocio, enviar negocios a alguna persona o para obtener una ventaja de negocios indebida.

Específicamente, los elementos de pagos indebidos son los siguientes:

1. Ofrecer, prometer o autorizar un pago;
2. De dinero o cualquier cosa de valor;
3. Directa o indirectamente;
4. A cualquier funcionario de gobierno;
5. En forma corrupta;
6. con el propósito de:

a. obtener o retener un negocio;

b. enviar negocio a una persona;

c. obtener una ventaja de negocios indebida.

- Ley Antisoborno del Reino Unido 2010.

La Ley Antisoborno del Reino Unido prohíbe aceptar un soborno, sobornar a otra persona y sobornar a un funcionario público y también introduce una ofensa de aplicación exclusiva a empresas que omitan prevenir los sobornos de personas vinculadas a ella que busquen obtener o retener negocios o una ventaja a favor de tal empresa.

Referencias Nacionales y Locales

El día 27 de mayo de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción", en donde se reformó, entre otros, el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Que el día 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que prevé como objetivos del Sistema establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público; establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de las personas servidoras públicas y crear las bases mínimas para que el Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.

De conformidad a los previsto en los artículos 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se establecen la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia,

como los principios rectores del servicio público; asimismo, dispone que los entes públicos sujetos a la misma, están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, en la actuación ética y responsable de cada servidor público.

Que el 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tiene como objetivos establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por actos u omisiones en que incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves; esta Ley también contempla los mecanismos de prevención y detección de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Que el artículo 21 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, establece que las Secretarías podrán suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización.

Por su parte, el artículo 22 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, precisa que, en el diseño y supervisión de los mecanismos de autorregulación, se deberán considerar las mejores prácticas internacionales sobre controles, ética e integridad en los negocios, además de incluir medidas que inhiban la práctica de conductas irregulares, que orienten a los socios, directivos y empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa de integridad y que contengan herramientas de denuncia.

Que en el contexto del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, las personas morales pueden ser sancionadas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen en su nombre o representación y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para dicha persona moral.

Que en términos de lo previsto en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se considerará una política de integridad aquella que cuenta con, al menos, los siguientes elementos: manual de organización y procedimientos; código de conducta y/o código de ética; sistemas de control, vigilancia y auditoría; sistemas de denuncia y fomento a la denuncia; sistemas y procesos de entrenamiento y capacitación.

Que el día 25 de febrero del 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprueba la Política Nacional Anticorrupción, en ella, se define el rumbo estratégico para combatir la corrupción.

Que la Política Nacional Anticorrupción, precisa que un rasgo asociado con este fenómeno, tiene que ver con la identificación de la corrupción como una norma social

reconocida, aplicada y aceptada, lo que ha desencadenado el débil involucramiento de los distintos sectores de la sociedad en la implementación de acciones que permitan fomentar la cultura de integridad, en aras de establecer mecanismos preventivos de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Con la finalidad de brindar soluciones a la problemática previamente referida, la Política Nacional Anticorrupción, estableció el Eje 3 "Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad", Prioridad 26 "Fomentar la conformación de una coalición de empresas íntegras que impulse la adopción de buenas prácticas internacionales en la materia dentro del sector productivo" y el Eje 4 "Involucrar a la sociedad y el sector privado", Prioridad 36 "Articular esquemas de colaboración con cámaras empresariales y organismos internacionales que fomenten el desarrollo y adopción de políticas de cumplimiento y programas anticorrupción; así como la generación y aprovechamiento de datos abiertos en la materia en el sector privado, en especial las MiPyMES".

Que en atención a las prioridades establecidas en la Política Nacional Anticorrupción, es necesario establecer mecanismos que permitan una vinculación estratégica entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el sector empresarial, con la finalidad de promover la cultura de integridad.

En diverso orden de ideas, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en su artículo 27.5: "Participación del Sector Privado y Sociedad", establece que cada parte adoptará las medidas apropiadas, dentro de sus medios y de conformidad con los principios fundamentales de su sistema legal, para promover la participación activa de los individuos y grupos fuera del sector público, como empresas, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias, en prevenir y combatir la corrupción en asuntos que afecten el comercio o la inversión internacionales y para incrementar la conciencia pública sobre la existencia de las causas, y la gravedad de la corrupción, y la amenaza que representa.

En el artículo del T-MEC previamente referido, se establece la necesidad de adoptar medidas para fomentar a las asociaciones profesionales y otras organizaciones no gubernamentales, de ser apropiado, en sus esfuerzos para promover y asistir a las empresas, en particular a las PyMEs, a desarrollar controles internos, programas de ética y cumplimiento o medidas para prevenir y detectar cohecho y corrupción en el comercio y la inversión internacionales.

En la Sesión Legislativa de fecha 03 de septiembre del año 2021, se aprobaron las reformas al Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco, destacando por lo que aquí interesa, las contenidas en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, concretamente la prevista en el artículo 17 Bis, en el cual se incorpora el Registro de Empresas Pro Integridad, que señala que dicho Registro será de observancia obligatoria para las Unidades Centralizadas de Compras de los Entes Públicos; así como la prevista en el diverso artículo 49, fracción V, que señala que si existen dos o más proposiciones que en cuanto al precio tengan una diferencia entre sí que no sea superior al dos por ciento, el contrato se adjudicará a diversos criterios de preferencia, en el que se contempla a aquellos a proveedores que se encuentren acreditados con el Distintivo Pro Integridad.

VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON EL PLAN ESTATAL DE GOBERNANZA Y DESARROLLO DE JALISCO

En el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo del Estado, dentro de sus Objetivos, metas y proyectos estratégicos, tiene el eje transversal de Corrupción e Impunidad; con el objetivo temático de disminuir la corrupción como fenómeno de responsabilidad compartida del sector público, ciudadanía, sociedad civil organizada e iniciativa privada con el resultado esperado de aumentar el involucramiento social en el control de la corrupción mediante procesos formativos cívicos desde el sistema estatal educativo, y de esquemas de participación y vigilancia social. Vinculado a su vez, con el Plan Nacional de Desarrollo en el objetivo 1.8 "mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción e impunidad", en el eje transversal 2 "combate a la corrupción y mejora de la gestión pública"; y el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) de "paz, justicia e instituciones sólidas".

El eje de Política de integridad y control interno; la integridad pública ha sido empleada como una estrategia a nivel internacional contra la corrupción. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE), esta puede entenderse como "La alineación consistente con, y el cumplimiento de, los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados, en el sector público".

También, es preciso señalar que el proyecto permite dar soluciones a la problemática planteada en la Política Nacional y Política Estatal Anticorrupción, acorde a lo previsto en el Eje 3 "Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad", Prioridad 26 "Fomentar la conformación de una coalición de empresas íntegras que impulse la adopción de buenas prácticas internacionales en la materia dentro del sector productivo" y el Eje 4 "Involucrar a la sociedad y el sector privado", Prioridad 36 "Articular esquemas de colaboración con cámaras empresariales y organismos internacionales que fomenten el desarrollo y adopción de políticas de cumplimiento y programas anticorrupción; así como la generación y aprovechamiento de datos abiertos en la materia en el sector privado, en especial las MiPyMES".

SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROYECTO

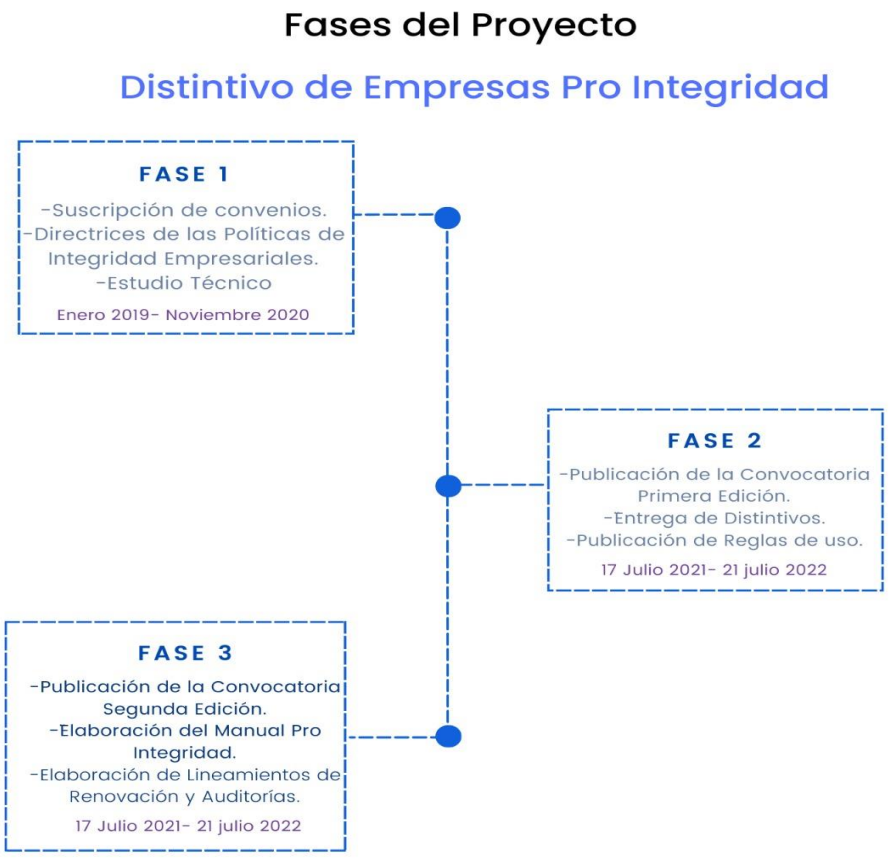
El Distintivo nace como una acción encaminada a dar solución a las problemáticas planteadas en la Política Nacional y Estatal Anticorrupción, en las cuales se determina que resulta necesario involucrar a la sociedad y el sector privado, poniendo especial atención en el sector empresarial y más aún, cuando exista vinculación con el Gobierno en las compras y licitaciones gubernamentales, tema susceptible de cometerse faltas administrativas y hechos de corrupción, en ambos sectores.

Es así, que el Distintivo tuvo 3 fases de planeación, ejecución y seguimiento, siendo las siguientes:

- FASE 1: Elaboración de Directrices para las políticas de integridad empresarial y Estudio Técnico;

- FASE 2: Publicación de la Convocatoria para el Distintivo Pro Integridad Primera Edición; y
- FASE 3: Publicación de la Convocatoria para el Distintivo Pro Integridad Segunda Edición. (En proceso)

ACCIONES REALIZADAS (DESARROLLO DEL PROYECTO)



Fase 1. Suscripción de Convenios de Coordinación y Colaboración; elaboración de Directrices de las Políticas de Integridad Empresarial y Estudio Técnico.

La Fase 1 describe el inicio del proyecto del Distintivo, en el cual la Contraloría del Estado estableció las primeras bases de coordinación y colaboración con el sector empresarial para establecer los elementos a considerar para la promoción de las políticas de integridad empresarial.

La Fase 1 se desarrolló acorde al siguiente cronograma:



Convenios de Coordinación y Colaboración

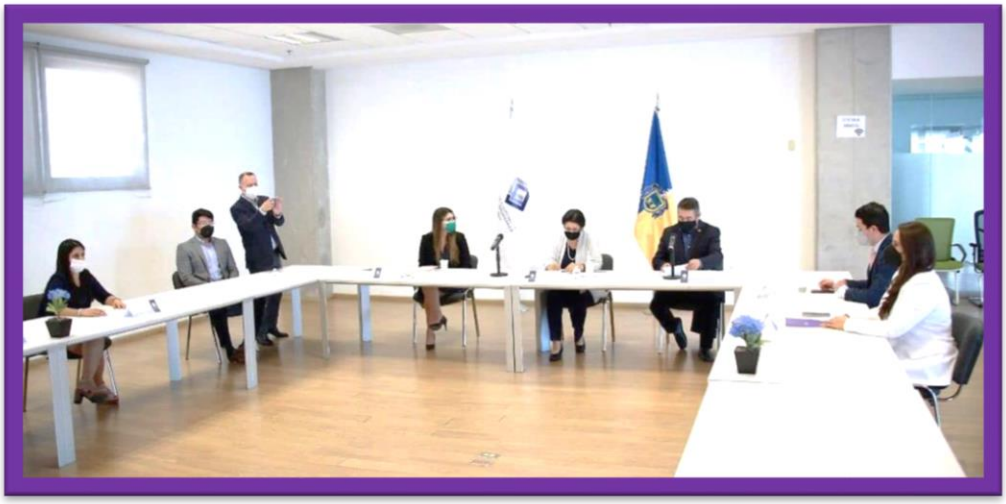
El artículo 21 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé la facultad de las Contralorías Estatales (Contraloría del Estado de Jalisco en el presente asunto) de suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización, dicho en otras palabras, las políticas de integridad empresarial.

Es así que, la Contraloría del Estado, en su interés por establecer una vinculación con las Cámaras y Organizaciones Empresariales, promovió la firma de tres convenios que fueron los antecedentes en materia colaboración para las políticas de integridad empresarial:

Cámara y/ Organización Empresarial	Objeto del Convenio y fecha de suscripción
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara (CANACO) LA FUERZA EMPRESARIAL DE JALISCO CAMARA DE COMERCIO GUADALAJARA	Promover la Política de Integridad para el Combate a la Corrupción Fecha: 01 de marzo del 2019
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco A.C. (CCIJ) Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco	Promover la Política de Integridad para el combate a la corrupción y prácticas antisoborno Fecha: 05 de junio 2019
Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco (CCJEJ) CONSEJO COORDINADOR JÓVENES EMPRESARIOS Jalisco	Promover la Política de Integridad y el voto responsable Fecha: 15 de julio 2021

Es preciso señalar que, de manera general, las celebraciones de los convenios antes referidos tenían como objeto primordial el fomentar en el sector empresarial la adopción de las políticas de integridad a que hace referencia el artículo 25 de la Ley General de

Responsabilidades Administrativas, también, de manera paralela, buscaban coordinar la participación de las personas físicas o morales que intervengan en contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con los mecanismos de prevención de la corrupción que sean competencia del Estado así como la difusión de los mismos, lo anterior en aras de reafirmar el Estado de Derecho y establecer la confianza de la ciudadanía, en el que la participación del sector privado con la Administración Pública del Estado, juega un papel de suma importancia tanto en la prevención como en el combate de este flagelo.



Firma de convenio con CCJEJ

Posteriormente, la Contraloría del Estado promovió la suscripción de convenios y mesas de trabajo con otras Cámaras y Organizaciones Empresariales, siendo estas la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción Delegación Jalisco (CMIC); Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología de Occidente A.C. (COMCE); y el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco (CDAAJ). Estos convenios formarían parte de la fase 2 y fase 3 del proyecto. Con estas vinculaciones se reafirman a los aliados que fueron parte fundamental en la implementación de las acciones del proyecto.

Elaboración de las Directrices para las Políticas de Integridad Empresarial

Derivado de la coordinación con el sector empresarial, la Contraloría del Estado y la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción Delegación Jalisco (CMIC), establecieron mesas de trabajo con la finalidad de proponer las directrices bajo las cuales se podrían desarrollar las políticas de integridad empresarial en el Estado de Jalisco, armonizadas con lo previsto en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Las mesas de trabajo entre la Contraloría y la CMIC se sujetaron al siguiente calendario:

No.	Temática	Fecha
1	-Análisis y diseño de la agenda de trabajo.	13 de febrero de 2020
2	-Elaboración del Programa de Trabajo para las Directrices de la Política de Integridad.	01 de julio de 2020
3	-Antecedentes normativos anticorrupción; -Manual de Organización y Procedimientos; -Código de Conducta; y -Sistemas de Control, Vigilancia y Auditoría.	21 de julio de 2020
4	-Sistemas de denuncia; -Política de recursos humanos; -Sistemas de entrenamiento y capacitación; y -Mecanismos de transparencia y publicidad de intereses.	23 de julio de 2020
5	-Aspectos generales de la política de integridad.	27 de julio de 2020
6	-Conclusión de las directrices y presentación del Estudio Técnico de las Políticas de Integridad Empresarial.	06 de noviembre de 2020



Diseño de la agenda de trabajo CMIC

Presentación de las Directrices de las Políticas de Integridad y Estudio Técnico

Con la culminación de los trabajos de coordinación y colaboración entre la Contraloría del Estado y la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción Delegación Jalisco (CMIC), se obtuvo como insumo las directrices para la elaboración de las políticas de integridad, que quedaron asentadas en un **"Estudio Técnico",** que, en su conjunto, fue suscrito por los siguientes actores:

- Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico;
- Contraloría del Estado;
- Cámara Nacional de la Industria de la Construcción Delegación Jalisco (CMIC);
- Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara (CANACO); y
- Conferencia Patronal de la República Mexicana - Jalisco (COPARMEX)

Conviene señalar que las directrices son el primer antecedente en el Estado de Jalisco relacionado con los parámetros mínimos necesarios para establecer una política de integridad empresarial, fortaleciendo su alcance técnico encaminado a prevenir los hechos de corrupción en las empresas y fomentar la cultura de integridad.

Memoria fotográfica presentación de las directrices y Estudio Técnico



Políticas de Integridad Empresarial

Es preciso referir que las directrices de las políticas de integridad que fueron desarrolladas, en su estructura general, se encuentran plenamente armonizadas a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que dice lo siguiente:

> *"**Artículo 25.** En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la presente Ley, se valorará si cuentan con una política de integridad. Para los efectos de esta Ley, se considerará una política de integridad aquella que cuenta con, al menos, los siguientes elementos:*
>
> ***I.** Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura;*
>
> ***II.** Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la organización, que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real;*
>
> ***III.** Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización;*
>
> ***IV.** Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana;*
>
> ***V.** Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de integridad que contiene este artículo;*
>
> ***VI.** Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación. Estas políticas en ningún caso autorizarán la discriminación de persona alguna motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y*
>
> ***VII.** Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses."*

Amén de lo anterior, las directrices para las políticas de integridad en el Estado de Jalisco tomaron como referencia lo previsto en la citada Ley General de Responsabilidades Administrativas, y a su vez, se establecieron los denominados "elementos específicos", encaminados a optimizar la política de integridad con un enfoque preventivo de hechos de corrupción y fomento de la integridad empresarial, lo que sin duda constituye un valor agregado en búsqueda de dar cumplimiento a las estrategias previstas en la Política Nacional y Estatal Anticorrupción.

Es así, que los elementos principales de la política de integridad son:

a) Manual de organización y procedimientos;

b) Código de conducta;

c) Sistemas de control, vigilancia y auditoría;

d) Sistemas de denuncia;

e) Sistemas y procesos de entrenamiento y capacitación;

f) Política de recursos humanos; y

g) Mecanismos de transparencia y publicidad de intereses.

Por cada elemento principal, se consideraron los elementos específicos encaminados a cumplir el alcance técnico de la política, y que en la fase 1 y 2 sería solicitados a las empresas para poder obtener el Distintivo, los cuales se desglosan en seguida:

Manual de organización y procedimientos.

Definición

El manual de organización y procedimientos es un compendio en el cual se deben de delimitar las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas y en el cual se plasmen claramente las distintivas cadenas de mando de toda la empresa.

Este elemento permitirá impulsar la adopción de las normas internas, fortalecer la rendición de cuentas y asegurar un compromiso por parte de directivos, altos mandos y personal de la empresa para inhibir la corrupción.

Elementos específicos

a) **Organigrama de la empresa y funciones:** Se deberá plasmar un organigrama con la estructura de la empresa, así como determinar de manera detalla las funciones de cada puesto;

b) **Procesos específicos:** El manual deberá contener los procesos específicos realizados por la empresa, así como el personal encargado de llevarlos a cabo y su finalidad; y

c) **Mapeo de áreas vulnerables de la empresa:** Se deberá realizar un mapeo de aquellas áreas de la empresa que por naturaleza de sus funciones sean susceptibles de cometerse hechos de corrupción.

Código de conducta

Definición

El Código de Conducta Empresarial es una compilación de conductas deseables y no deseables en las distintas dimensiones de la empresa, el enfoque del código depende de los principios y valores de su cultura organizacional, así como el giro, sector económico, dimensión o escala de operación y de los riesgos específicos a los que se encuentre expuesta.

El código de conducta tiene como objetivo brindar pautas específicas a efecto de que los empleados y colaboradores actúen legal y honestamente, así como cualquier conducta que pueda dañar a la empresa o su reputación.

Elementos específicos

a) **Misión, visión y valores de la empresa:** La empresa deberá incorporar su misión, visión y valores específicos de conformidad al contexto específico de la organización;

b) **Mecanismos anticorrupción:** Se deberán incorporar acciones que se implementen con la finalidad de evitar que se comentan hechos de corrupción en la empresa;

c) **Conductas esperadas en relación a terceros:** Las pautas específicas de conducta que deben observar los empleados y colaboradores de la empresa en su trato con compañeros y personas externas. Se deberá dar especial atención cuando el personal tenga trato directo con personas servidoras públicas; y

d) **Constancias de conocimiento y cumplimiento del código.** Se deberán recabar cartas firmadas por el personal de la empresa en cual manifiesten su compromiso de cumplir cabalmente con las disposiciones del código.

Sistemas de control, vigilancia y auditoría

Definición

El sistema de control, vigilancia y auditoría es un conjunto de controles internos que permiten examinar de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad de la empresa.

Este sistema deberá regirse por una matriz de riesgos y un programa de auditoría encaminados a vigilar el cumplimiento y eficacia de la implementación de los procesos internos y externos de la empresa.

Elementos específicos

a) **Identificación de procesos:** Se deberá realizar un análisis de los procesos y actividades que desarrolla la organización. Para tal efecto, se sugiere que la empresa involucre a todas las áreas que la componen y realizar un análisis de identificación de procesos adecuado que permita, de manera posterior, analizar los riesgos específicos en cada uno de ellos;

b) **Mapa de riesgos:** Un mapa de riesgos es una herramienta que permite identificar los procesos sujetos a un riesgo, cuantificar su probabilidad de ocurrencia y medir el daño potencial en caso de que éste llegue a materializarse;

c) **Plan de acción:** Es la estrategia de mitigación, en aquellos casos en los que no se cumpla con los objetivos o en su caso, se materialice algún riesgo. Este plan deberá contener los controles de prevención, actuación y revisión;

d) **Matriz de riesgos:** Es una herramienta que tiene como finalidad concentrar los procesos de la empresa y detectar los riesgos, así como su probabilidad de materialización e impacto;

e) **Programa de auditoría:** Es el plan que documenta que procedimientos se seguirán en una auditoría para constatar que la empresa cumple con las regulaciones internas y externas; y

f) Carta bajo protesta: Carta bajo protesta donde se comprometa a realizar dos auditorías internas a los elementos de la política de integridad de la empresa, esto con la finalidad de poder renovar el Distintivo.

Sistemas de denuncia.

Definición

Este sistema es un canal que permita la recepción y tratamiento de las denuncias sobre irregularidades e incumplimiento a la integridad y la normativa cometidos por empleados o subcontratados.

Se trata de un canal de comunicación con las máximas garantías de imparcialidad, confidencialidad y no represalias para empleados, clientes, proveedores, accionistas y socios.

Elementos específicos

a) Mecanismos de recepción de denuncias: La empresa deberá definir el canal mediante el cual recibirá las denuncias, este puede ser correo electrónico, buzón físico, número telefónico, entre otros;

b) Proceso de denuncia: En el documento se deberá especificar detalladamente la ruta de atención que seguirá la empresa para dar atención a la denuncia. Es importante señalar que el proceso deberá contener una ruta para dar vista a las autoridades competentes en caso de que la denuncia involucre un posible hecho de corrupción cometido por alguna persona servidora pública;

c) Estrategia de respuesta a la denuncia: Se deberá señalar el mecanismo que será utilizado para dar respuesta a la persona que presentó la denuncia, sobre su seguimiento y determinación.

d) Medidas disciplinarias: La empresa debe determinar las medidas disciplinarias aplicables de conformidad a la acción u omisión irregular del empleado y atendiendo a la gravedad de la misma.

Sistemas de entrenamiento y capacitación

Definición

Es un sistema que contenga un programa de capacitación encaminado a garantizar la constante especialización de los empleados y colaboradores de la empresa, tomando en consideración los temas y acciones relativos a prevenir hechos de corrupción.

Elementos específicos

a) **Programa de capacitación vigente:** El programa que contenga los temas y fechas para impartir las capacitaciones internas dirigidas a los empleados y colaboradores de la empresa. Se sugiere que en el citado programa se incorporen temas relativos a la política de integridad de la organización; y

b) **Evidencia de la última capacitación:** Se deberá acreditar con evidencia la última capacitación que fue impartida por la empresa.

Políticas de recursos humanos

Definición

Es una política enfocada en optimizar la contratación de recursos humanos, así como definir, diseñar y difundir un modelo que permita captar a los profesionales que, atendiendo a las normas en materia de combate a la corrupción, demuestren ser el personal idóneo para la empresa.

Esta política debe favorecer la competitividad, eficiencia empresarial, la no discriminación, el respeto a la diversidad y la cero tolerancia a los hechos de corrupción.

Elementos específicos

a) **Definición de puestos:** Se deberán definir todas las posiciones laborales, la cantidad de empleados necesarios para cada una y su competencia en función a la adecuada formación, capacitación, habilidades, experiencia y perfil ético;

b) **Identificación de riesgos de puestos:** Se deberán establecer los riesgos de integridad relacionados con candidatos o personal subcontratado se identifican durante el proceso de evaluación de riesgos del puesto a cubrir. Durante la evaluación de riesgos, se debe tener especial cuidado para identificar riesgos relacionados con las tareas o funciones que el puesto requiere; y

c) **Clausulas anticorrupción en los contratos:** Se deberán incorporar en los contratos de los empleados una cláusula específica en la cual se detalle la cero tolerancia a los actos de corrupción en la empresa.

Mecanismos de transparencia y publicidad

Definición

Este mecanismo tiene como finalidad garantizar la transparencia y publicidad de los intereses de la empresa.

Elementos específicos

a) **Estrategias de difusión, transparencia y publicidad:** Se deberá plasmar en el documento las estrategias y medios en los cuales se difundirá la publicidad de la empresa, favoreciendo aquellos medios que puedan ser consultados por terceros; y

b) **Constancia de publicación de procesos:** Constancia en la cual se acredite la publicación de los intereses de la empresa.

Beneficios de contar con el Distintivo

Como parte de la elaboración y posterior implementación de las políticas de integridad en las empresas del Estado de Jalisco, se identificaron diversos beneficios tanto externos como externos, de entre los cuales destacan:

- Tener un valor agregado si la empresa participa en contrataciones públicas, ya que el tener el Distintivo Pro Integridad será tomado como un criterio de desempate;
- Garantizar la canalización y atención de las conductas que puedan ser consideradas como constitutivas de irregularidades, incluso, hechos de corrupción;
- Contar con códigos de conducta con mecanismos anticorrupción, así como conductas que deberán observar los empleados al momento de tener contacto con servidores públicos;
- Contar con una matriz de riesgos que permitan detectar los procesos y áreas susceptibles a cometerse hechos de corrupción al interior de la empresa y establecer controles preventivos;
- Contar con un programa de auditoría que incorpore los elementos de la política de integridad para su constante actualización y vigilancia;
- Contar con una política eficaz encaminadas a evitar la incorporación de personal que pueda poner en riesgo a la empresa;

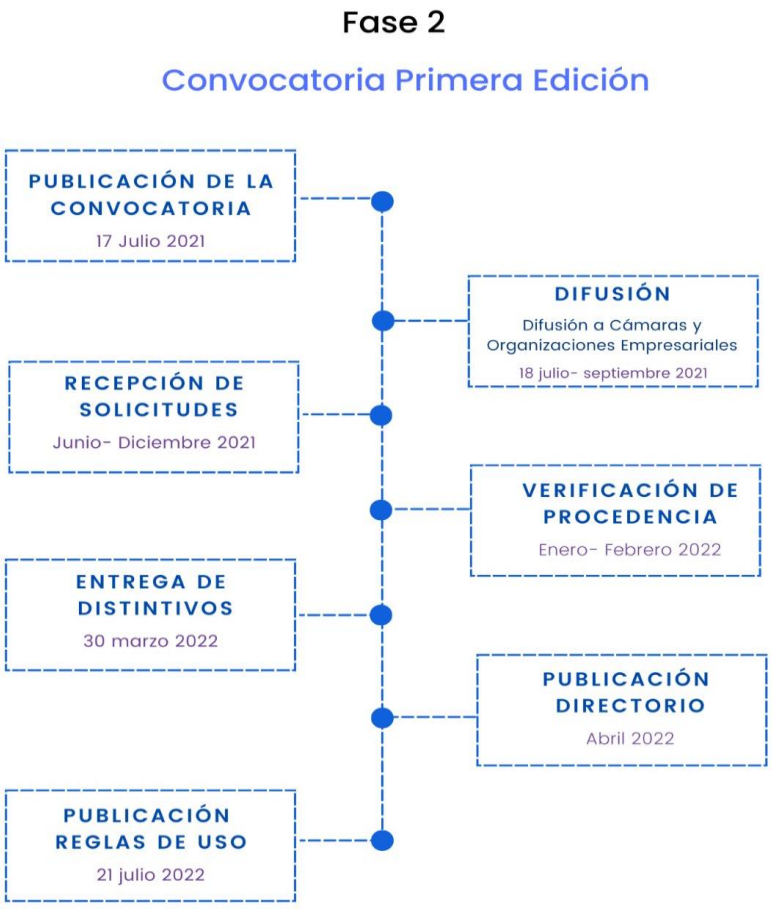
- Garantizar una adecuada capacitación al interior de la empresa para fomentar de manera permanente la cultura de integridad empresarial; y

- Fomentar la publicidad de los intereses y procesos de la empresa para garantizar la transparencia.

Una vez concluidas las directrices de las políticas de integridad empresarial, se dio paso a la fase 2, consistente en la implementación del proyecto, es decir, la elaboración de los Lineamientos y la emisión de la primera convocatoria para obtener el Distintivo.

FASE 2. LINEAMIENTOS DEL REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DISTINTIVO PRO INTEGRIDAD PRIMERA EDICIÓN.

En la Fase 2 se inició de manera operativa el proyecto, elaborando los Lineamientos del Registro, así como emitiendo la convocatoria para obtener el Distintivo Pro Integridad en su Primera Edición. Esta fase se desarrolló acorde al siguiente cronograma:



Lineamientos del Registro de Empresas Pro Integridad

Derivado de las acciones de coordinación entre las Cámaras y Organizaciones Empresariales y el Gobierno del Estado, mediante Acuerdo número 05/2021, la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico y la Contraloría del Estado, emitieron el Acuerdo mediante el cual se crea el "Registro de Empresas Pro Integridad del Estado de Jalisco", que fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 11 de mayo del año 2021.

La citada publicación puede ser consultada en el siguiente enlace:

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-11-21-v.pdf

Una vez publicados los Lineamientos, se mantuvo una comunicación oficial con las Cámaras y Organizaciones empresariales para informales las acciones que se habían llevado a cabo con la finalidad de dar seguimiento a la siguiente etapa de la implementación del Distintivo Pro Integridad.

Por lo tanto, se les informó mediante oficios la publicación de los Lineamientos así como las acciones a seguir sobre el Distintivo, lo anteiror con la finalidad de formalizar los trabajos en esta materia. Estos oficios les fueron notificados el día 24 de mayo del 2021.

No.	Cámara y/o Organización empresarial	Oficio
1	Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara (CANACO)	0682/DC/DGPSCC/2021
2	Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios (CCJEJ)	0683/DC/DGPSCC/2021
3	Consejo Coordinador de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)	0684/DC/DGPSCC/2021
4	Confederación Patronal de la República Mexicana Jalisco (COPARMEX)	0685/DC/DGPSCC/2021
5	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Jalisco (CMIC)	0687/DC/DGPSCC/2021

Convocatoria Distintivo Pro Integridad Primera Edición

El día 17 de julio de 2021, fue publicada en el Periódico Oficial la convocatoria para obtener le Distintivo Pro Integridad del Estado de Jalisco en su Primera Edición, que puede ser consultada en el enlace:

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/07-17-2i-iii.pdf

Requisitos para obtener el Distintivo Pro Integridad en su Primera Edición



De conformidad a lo previsto en los Lineamientos y en la convocatoria, para que una empresa pueda obtener el Distintivo se estableció como requisito el acreditar contar con una política de integridad, armonizada a los elementos previstos en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como requisitos documentales y normativos propios de la empresa, los cuales quedaron asentados en la Base Quinta de la convocatoria:

> *"**QUINTA.** Las empresas interesadas deberán acceder a la página oficial de la Contraloría del Estado, donde estará disponible el formulario de solicitud del registro que contendrá los siguientes requisitos:*
>
> ***a)** Nombre de la empresa;*
>
> ***b)** Nombre de la persona que registra;*
>
> ***c)** Giro preponderante de la empresa;*
>
> ***d)** Domicilio de la empresa;*
>
> ***e)** Correo electrónico;*

f) Teléfono de contacto;

g) Breve exposición de los motivos por los cuales considera importante contar con una Política de Integridad;

h) Las cédulas de verificación de la Política;

i) Número de registro del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado (en su caso); y

j) Constancia de registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano SIEM (en su caso).

En el portal de registro se deberá adjuntar de manera electrónica en formato PDF la siguiente documentación:

a) Los elementos de la Política de Integridad desarrollados por la empresa;

b) Foja del Acta Constitutiva de la empresa donde conste la persona que funge como representante legal;

c) Identificación oficial de la persona que registra;

d) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la empresa; y

Los requisitos normativos adicionales previstos en el artículo 8 del Acuerdo, que son los siguientes:

1. *Constancia de Situación Fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con una vigencia de 30 días;*

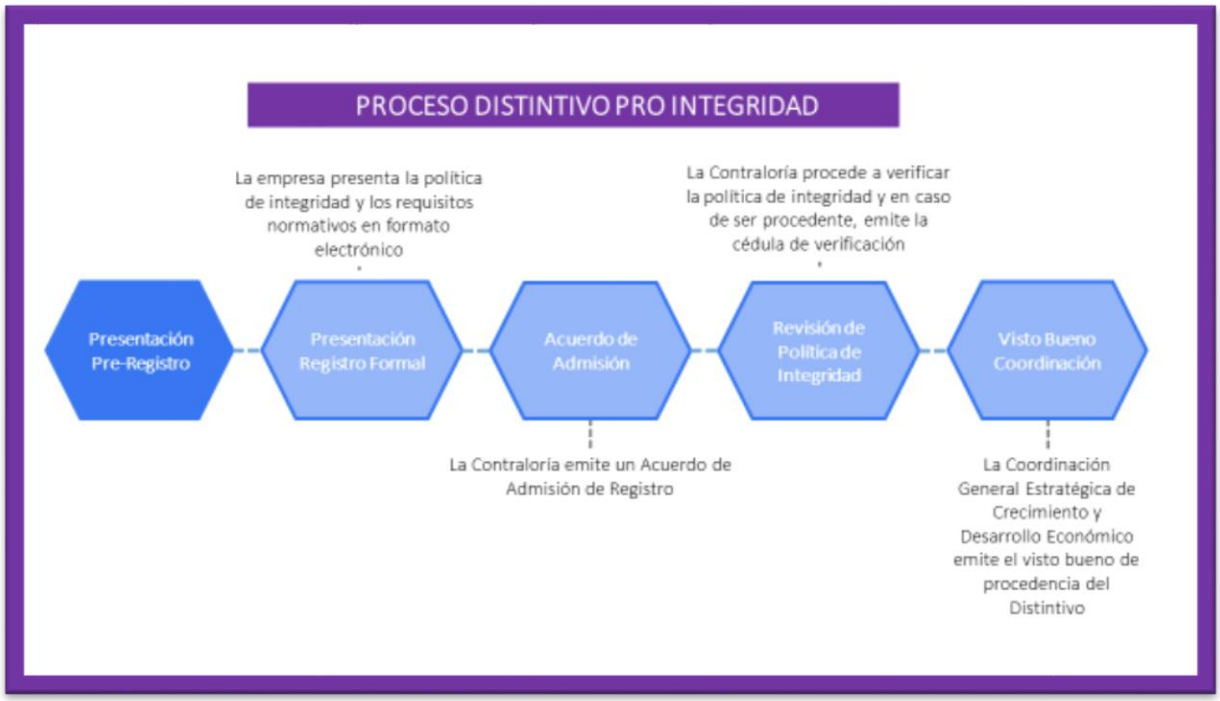
2. *Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de los impedimentos o posibles conflictos de interés que pudiese tener la empresa para participar en contrataciones públicas; y*

3. *Cartas bajo protesta de decir verdad que se comprometen a capacitarse en medidas de seguridad e higiene por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social."*

Para dar a conocer la convocatoria se inició una campaña de difusión en redes sociales oficiales de la página de la Contraloría del Estado tomando como referencia las siguientes infografías:



Proceso para obtener el Distintivo Pro Integridad



Guías Política de Integridad

Con la finalidad de orientar a las empresas en la instrumentación de sus mecanismos internos, se difundieron las denominadas “Guías de las Políticas de Integridad”, a través de las cuales se brindan lineamientos a las empresas para elaborar los elementos de la política de integridad, considerando su estratificación, necesidades, giros comerciales y necesidades específicas.

Es preciso señalar que estas guías permitieron a las empresas en la primera edición presentar la política de integridad armonizada a lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en un primer ejercicio de fomentar una vinculación en materia de prevención de hechos de corrupción entre el sector empresarial y el Gobierno del Estado.

Estas guías pasarían a ser sustituidas por el "Manual del Distintivo Pro Integridad" que fue elaborado para la Fase 3 del Distintivo.

Difusión de la Convocatoria al sector empresarial

Una vez publicada la primera convocatoria para obtener el Distintivo Pro Integridad, se iniciaron los trabajos de difusión de la misma, tomando como referencias a las Cámaras y Organizaciones empresariales con las cuales se había tenido vinculación en la primera fase del proyecto.

Es preciso señalar que la Contraloría informó la entrada en vigor de la convocatoria a las Cámaras y Organizaciones empresariales por oficio, en el cual se les reafirma el compromiso de dar seguimiento al marco de colaboración en el que se han celebrado distintas mesas de trabajo y actividades tendientes a promover la política de integridad para el combate a la corrupción, y se les solicitó su valioso apoyo a efecto de que difundirán la convocatoria entre sus empresas afiliadas, así como brindarles asesoría, de manera conjunta con la Contraloría, en la elaboración de los elementos de la política a fin de que estuvieran en aptitud de obtener el Distintivo.

La convocatoria les fue notificada el día 19 de julio del año 2021, por medio de los siguientes oficios:

No.	Cámara y/o Organización empresarial	Oficio
1	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Jalisco (CMIC)	1085/DC/DGPSCC/2021
2	Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara (CANACO)	1085-1/DC/DGPSCC/2021
3	Consejo Coordinador de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)	1085-2/DC/DGPSCC/2021
4	Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios (CCJEJ)	1085-3/DC/DGPSCC/2021
5	Confederación Patronal de la República Mexicana Jalisco (COPARMEX)	1085-4/DC/DGPSCC/2021

Posterior a las comunicaciones oficiales, personal de la Contraloría del Estado realizó visitas presenciales a las Cámaras y Organizaciones empresariales para dar a conocer los pormenores de la convocatoria en su primera edición, así como para reiterar el compromiso de asumir los trabajos colaborativos con las empresas afiliadas.

Resultado de estas visitas, los representantes de las Cámaras y Organizaciones empresariales se logró establecer las bases de colaboración para llevar a cabo sesiones informativas, capacitaciones y mesas de trabajo para implementar las políticas de integridad entre las empresas afiliadas y a su vez, darles a conocer el Distintivo.

Memoria fotográfica de las visitas a las Cámaras y Organizaciones empresariales.



Resultados de la Primera Convocatoria

Proceso de verificación

Como lo establece el artículo 18, inciso e) de los Lineamientos del Registro de Empresas Pro Integridad, posterior a la revisión de la política de integridad el resultado quedaría asentado en una **cédula de verificación** que constituye el documento a través del cual la Contraloría determinaría que la empresa cumplió con los elementos solicitados para obtener el Distintivo.

Cédula de verificación

CÉDULA DE VERIFICACIÓN REGISTRO PRO INTEGRIDAD DEL ESTADO DE JALISCO		
EMPRESA:		
FOLIO:	FECHA:	
Con fundamento en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 12, 18, inciso c) de los "Lineamientos del Registro de Empresas Pro Integridad del Estado de Jalisco", se verifica el contenido técnico de la Política de Integridad.		
DOCUMENTOS GENERALES DE LA EMPRESA		
REQUISITOS	Cumple	No
Foja del Acta Constitutiva de la empresa donde conste la persona que funge como representanta legal.	✓	
Identificación oficial de la persona que registra.	✓	
Registro Federal de Contribuyentes de la empresa (RFC).	✓	
Constancia DE Situación Fiscal emitida por el servicio de Administración Tributaria (SAT).	✓	
Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de los impedimentos o posibles conflictos de interés que pudiese tener la empresa para participar en contrataciones públicas.	✓	
Carta bajo protesta de decir verdad que se comprometen a capacitarse en medidas de seguridad e higiene por parte de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social.	✓	
POLÍTICA DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL		

1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS		
Elementos específicos	Cumple	No
Organigrama de la empresa y funciones	✓	
Procesos específicos	✓	
Mapeo de áreas vulnerables de la empresa	✓	
2. CÓDIGO DE CONDUCTA / ÉTICA		
Elementos específicos	Cumple	No
Misión, visión y valores de la empresa	✓	
Mecanismos anticorrupción	✓	
Conductas esperadas en relación a terceros	✓	
Constancias de conocimiento y cumplimiento del Código	✓	
3. SISTEMAS DE CONTROL, VIGILANCIA Y AUDITORÍA		
Elementos específicos	Cumple	No
Identificación de procesos	✓	
Mapa de riesgos	✓	
Plan de acción	✓	
Matriz de riesgos	✓	
Programa de auditoría	✓	
4. SISTEMAS DE DENUNCIA		
Elementos específicos	Cumple	No

Mecanismos de recepción de denuncias	✓	
Proceso de denuncia	✓	
Estrategia de respuesta a la denuncia	✓	
Medidas disciplinarias	✓	
5. SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN		
Elementos específicos	Cumple	No
Programa de capacitación vigente	✓	
Evidencia de la última capacitación	✓	
6. POLÍTICA DE RECUSOS HUMANOS		
Elementos específicos	Cumple	No
Definición de puestos	✓	
Identificación de riesgos de puestos	✓	
Cláusulas anticorrupción en los contratos	✓	
7. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD		
Elementos específicos	Cumple	No
Estrategias de difusión, transparencia y publicidad	✓	
Constancia de publicidad de procesos	✓	
DETERMINACIÓN		

La política de integridad cuenta con los elementos previstos en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como los elementos específicos, cumpliendo su alcance técnico, por lo que se declara **PROCEDENTE** el registro, previo visto bueno de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico.

Las citadas cédulas de verificación fueron remitidas a la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, que posteriormente emitiría el visto bueno, acorde a lo señalado en el artículo 18, inciso g), de los Lineamientos del Registro de Empresas Pro Integridad del Estado de Jalisco.

Derivado del proceso de la primera convocatoria, se obtuvieron los siguientes resultados:

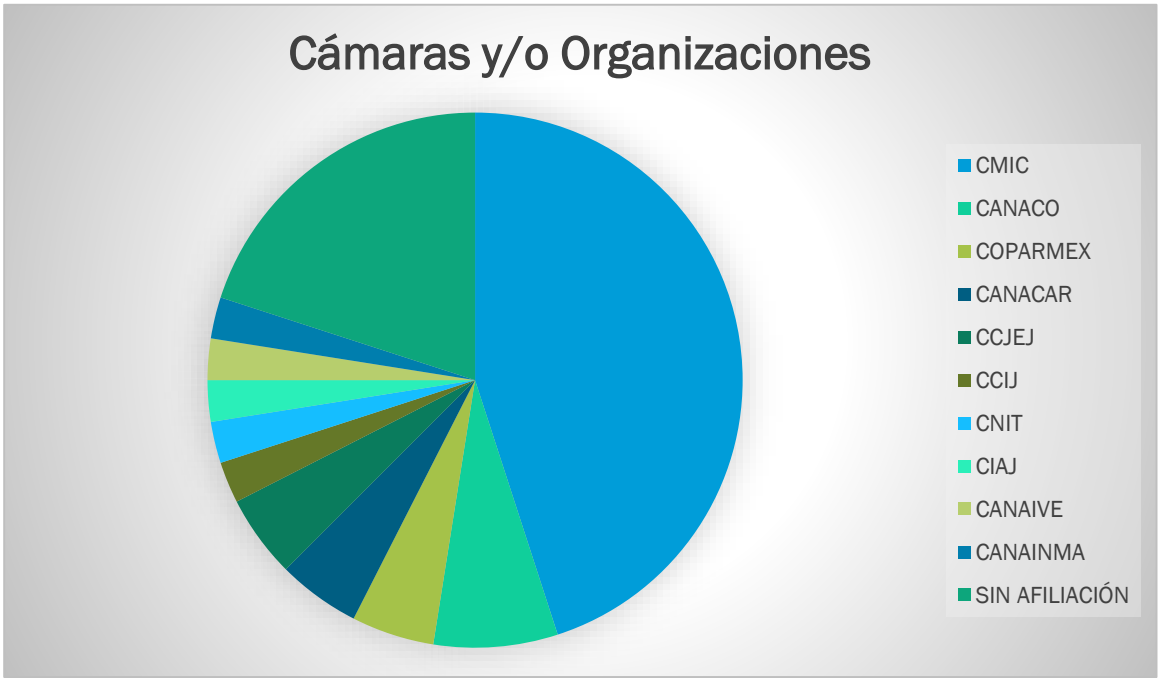
- Se recibieron **86** pre-registros de empresas interesadas en obtener el Distintivo;
- Se recibieron **42** registros formales con la documentación para analizar la procedencia de obtener el distintivo;
- Posterior a la verificación, se obtuvieron **40** empresas procedentes para otórgales el distintivo.
- Una vez otorgado el visto bueno para la procedencia del Distintivo, la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico difundió por correo electrónico a las empresas galardonadas un **diagnóstico** que permitió detectar áreas de oportunidad para poder ofrecerles carteras de apoyo y financiamientos.

Como resultado de las acciones de difusión, y de las 40 empresas que obtuvieron el Distintivo en la primera edición las mismas se encuentran afiliadas a las siguientes Cámaras y Organizaciones empresariales:

Cámara y/o Organización Empresarial	No.
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Jalisco (CMIC)	18
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara (CANACO)	3
Confederación Patronal de la República Mexicana Jalisco (COPARMEX)	2
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR)	2
Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco (CCJEJ)	2

Consejo Coordinador de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)	1
Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT)	1
Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ)	1
Cámara de la Industria del Vestido Delegación Jalisco (CANAIVE)	1
Cámara Nacional de la Industria Maderera (CANAINMA)	1
Sin afiliación	8

Los resultados anteriores se desglosan en el siguiente gráfico:



Lo anterior se desglosa en el siguiente porcentaje:

Cámara y/o Organización Empresarial	Porcentaje
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Jalisco (CMIC)	45%

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara (CANACO)	7%
Confederación Patronal de la República Mexicana Jalisco (COPARMEX)	5%
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR)	5%
Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco (CCJEJ)	5%
Consejo Coordinador de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)	2%
Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT)	2%
Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ)	3%
Cámara de la Industria del Vestido Delegación Jalisco (CANAIVE)	3%
Cámara Nacional de la Industria Maderera (CANAINMA)	3%
Sin afiliación	20%

Evento entrega de Distintivos Pro Integridad Primera Edición

El evento de entrega de los Distintivos Pro Integridad en su Primera Edición tuvo su verificativo el día miércoles 30 de marzo del año 2022, en Casa Jalisco ubicada en Avenida Manuel Acuña 2624, Circunvalación Vallarta, a las 11:00 horas.

Es importante destacar que al evento se invitó de manera formal a los representantes de las Cámaras y Organizaciones Empresariales, al ser parte fundamental en el desarrollo de todas las actividades derivadas de la primera convocatoria. Las invitaciones se notificaron mediante oficios, los cuales fueron suscritos de manera conjunta por la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico y la Contraloría del Estado, como se refiere en la siguiente tabla:

No.	Cámara y/o Organización empresarial	Oficio
1	Consejo Coordinador de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)	0577-1/DC/DGPSCC/2022

2	Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara (CANACO)	0577-2/DC/DGPSCC/2022
3	Confederación Patronal de la República Mexicana Jalisco (COPARMEX)	0577-3/DC/DGPSCC/2022
4	Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco (CDAAJ)	0577-4/DC/DGPSCC/2022
5	Consejo Mexicano de Comercio de Occidente A.C. (COMCE)	0577-5/DC/DGPSCC/2022
6	Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Jalisco (CMIC)	0577-6/DC/DGPSCC/2022

Distintivos otorgados a las empresas en la convocatoria Primera Edición:



En el evento estuvieron presentes el Gobernador del Estado de Jalisco, el Jefe de Gabinete, el Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico y la Contralora del Estado.

Memoria fotográfica



Publicación del Directorio de Empresas Pro Integridad

Posterior a la celebración del evento se publicó en la página oficial de la Contraloría del Estado el Directorio de las 40 empresas acreditadas con el Distintivo Pro Integridad, que puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://ce.jalisco.gob.mx/sites/ce.jalisco.gob.mx/files/empresas_acreditadas_distintivo_pro_integridad_310322.pdf

No debe pasarse por alto lo dispuesto en el artículo 17 Bis de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, que refiere:

> ***"Artículo 17 Bis***
>
> *1. La Política de Integridad Empresarial tiene por objetivo acreditar a aquellas empresas y organizaciones que cumplan con una Política de Integridad de conformidad a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los requisitos que señale la Contraloría del Estado.*
>
> *2. La Contraloría es la instancia encargada de mantener actualizado el Registro Pro Integridad, de conformidad a la convocatoria que emita para tal efecto, procurando la equidad para los participantes. **Dicho registro será de observancia obligatoria para las Unidades Centralizadas de Compras de los Entes Públicos.***

3. El resultado que las empresas obtengan en la acreditación dentro del Registro Pro Integridad serán consideradas como un valor agregado en el RUPC."

(lo resaltado es propio)

En acatamiento a lo dispuesto por el artículo antes descrito, la Contraloría del Estado informó a la **Secretaría de Administración** el directorio de empresas acreditadas con el Distintivo Pro Integridad con la finalidad de que fueran consideradas empresas con valor agregado en el **Registro Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco (RUPC)**, en caso de estar inscritas en el mismo.

Reglas de Uso del Distintivo Pro Integridad

Con la finalidad de normar la publicitación de las empresas en esta materia, el día 21 de julio del año 2022 se publicaron en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" las reglas de uso que tienen por objeto dar a conocer el logotipo del Distintivo de Empresas Pro Integridad del Estado de Jalisco, así como sus especificaciones, descripción, características, condiciones y reglas para su uso; este documento puede ser consultado en el siguiente enlace:

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/07-21-22-_iv.pdf

Se destaca de las reglas de uso antes referidas el **manual de identidad gráfica** que contiene las especificaciones técnicas referentes a la estructura, tamaño, color y tipografía, entre otras, que deberán ser observadas por aquellos que cuenten con la autorización para el uso del "Distintivo de Empresas Pro Integridad".

Atendiendo a lo previsto en las citadas reglas, el logotipo "Distintivo de Empresas Pro Integridad" podrá utilizarse por la empresa en certificados, constancias, folletos, trípticos, publicidad impresa, sitios de internet, presentaciones, reportes, entre otros.

Conviene señalar que acorde a lo dispuesto por el artículo 9 del documento, para el correcto uso del logotipo "Distintivo de Empresas Pro Integridad", los autorizados para su uso deberán:

*"**I.** Exhibirlo en forma notoria, clara, legible y visible en los medios o aplicaciones de que se trate;*

***II.** Vincularlo de manera clara con su origen, por lo que deberá ostentarse junto con información de contexto vinculada con la validación, reconocimiento, resolución, acuerdo o autorización que haya emitida;*

***III.** Observar las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Identidad Gráfica, entre ellas colores, estructura, tamaño y tipografía, entre otras. El uso de efectos especiales como volúmenes o sombras sobre imágenes que dificulten la lectura o identificación del logotipo "Distintivo de Empresas Pro Integridad" no está permitido;*

IV. *Utilizar sólo la versión del logotipo que haya autorizado o asignado la Contraloría, de conformidad con los criterios del artículo 6 de las presentes Reglas;*

V. *Conservar las proporciones o la composición y distribución de los elementos que conforman la identidad gráfica del logotipo "Distintivo de Empresas Pro Integridad", sin alteración o modificación alguna; y*

VI. *Evitar el uso de cualquiera de los elementos de la identidad del logotipo "Distintivo de Empresas Pro Integridad" por separado o de forma aislada, así como la realización de cualquier tipo de modificación en las dimensiones o en el acomodo de la identidad gráfica del logotipo "Distintivo de Empresas Pro Integridad."*

Especificaciones del uso del logotipo del Distintivo



Con la publicación de las reglas de uso es que da fin a la fase 2 y se procedió a iniciar la fase 3 del proyecto, correspondiente a la publicación de la convocatoria del Distintivo, en su segunda edición.

FASE 3. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DISTINTIVO PRO INTEGRIDAD SEGUNDA EDICIÓN

La fase 3 del Distintivo Pro Integridad se desarrolló acorde al siguiente cronograma:

Fase 3

Convocatoria Segunda Edición



Publicación de la convocatoria



La convocatoria para obtener el Distintivo en su Segunda Edición fue publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 31 de mayo del año 2022, misma que puede ser consultada en el siguiente enlace:

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/05-31-22-v.pdf

Curso Pro Integridad

Para la convocatoria en su segunda edición se solicitó como requisito a las empresas para poder obtener el Distintivo, el acreditar haber tomado el "Curso Pro Integridad", que tiene como finalidad brindarles un panorama general sobre los contextos, antecedentes e importancia de la cultura de integridad, tan empresarial como pública, en un ejercicio de corresponsabilidad para prevenir los hechos de corrupción.

El citado curso se encuentra disponible en la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi).



Una vez acreditado el curso, la plataforma proporciona la constancia, misma que fue solicitada para poder obtener el Distintivo:



Reestructuración del micrositio

Para la convocatoria en su segunda edición se reestructuró el micrositio disponible en la página oficial de la Contraloría y se cargaron para consulta de las empresas interesas la convocatoria segunda edición, el Manual del Distintivo, y los accesos directos a un video informativo, al curso introductorio pro integridad y la presentación de la solicitud del registro.

El micrositio puede ser consultado en el siguiente enlace:

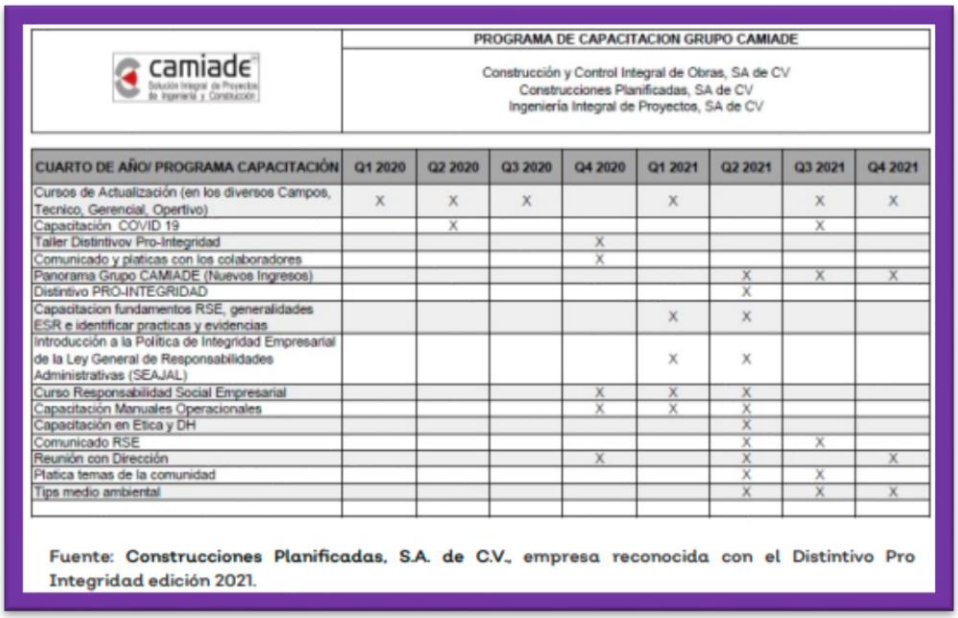
https://ce.jalisco.gob.mx/prointegridad

Manual del Distintivo Pro Integridad

Para la convocatoria en su segunda edición se optó por elaborar un nuevo documento denominado “Manual del Distintivo” que contiene lineamientos para auxiliar a las empresas en la elaboración de los elementos de su política de integridad.

Es preciso señalar que para este documento se tomaron como referencia ejemplos gráficos de diversos elementos de las políticas de integridad de empresas que obtuvieron el Distintivo en la primera edición de la convocatoria. Con esta estrategia se pretende lograr mayor involucramiento del sector empresarial en el desarrollo de los mecanismos internos de instrumentación de prevención de hechos de corrupción y fortalecer los vínculos de colaboración.

Ejemplos de elementos que se tomaron como referencia en el Manual:



camiade

PROGRAMA DE CAPACITACION GRUPO CAMIADE

Construcción y Control Integral de Obras, SA de CV
Construcciones Planificadas, SA de CV
Ingeniería Integral de Proyectos, SA de CV

CUARTO DE AÑO/ PROGRAMA CAPACITACIÓN	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021
Cursos de Actualización (en los diversos Campos, Tecnico, Gerencial, Opertivo)	X	X	X		X		X	X
Capacitación COVID 19		X					X	
Taller Distintivov Pro-Integridad				X				
Comunicado y platicas con los colaboradores				X				
Panorama Grupo CAMIADE (Nuevos Ingresos)						X	X	X
Distintivo PRO-INTEGRIDAD						X		
Capacitacion fundamentos RSE, generalidades ESR e identificar practicas y evidencias					X	X		
Introducción a la Política de Integridad Empresarial de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (SEAJAL)					X	X		
Curso Responsabilidad Social Empresarial				X	X	X		
Capacitación Manuales Operacionales				X	X	X		
Capacitación en Etica y DH						X		
Comunicado RSE						X	X	
Reunión con Dirección				X		X		X
Platica temas de la comunidad						X	X	
Tips medio ambiental						X	X	X

Fuente: Construcciones Planificadas, S.A. de C.V., empresa reconocida con el Distintivo Pro Integridad edición 2021.

Conviene señalar que el Manual del Distintivo tuvo un mayor impacto con las empresas interesadas en la segunda convocatoria, ya que facilitó su entendimiento al mostrar ejemplos gráficos de la realización de los elementos específicos, acorde en mayor medida al índice de estratificación por empresas en la convocatoria.

Solicitud de registro de marca

El día 29 de junio del año 2022 se presentó una solicitud formal al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para el registro del Distintivo Pro Integridad. A la fecha la solicitud se encuentra en trámite.

Difusión a Cámaras y Organizaciones Empresariales

Entre los meses de junio y octubre del año 2022 se realizó la visita a las Cámaras y Organizaciones empresariales para darles a conocer la convocatoria del Distintivo, replicando la vinculación y el compromiso de fortalecer los lazos de colaboración entre el Gobierno y el sector empresarial en aras de prevenir los hechos de corrupción y el fomento a la cultura de integridad en ambos sectores.

Para la convocatoria en su segunda edición se lograron alianzas estratégicas con diversos sectores del sector empresarial y privado, de entre los cuales destacan:

- Sección Mujeres Empresarias de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara;
- Consejo Regulador del Tequila A.C.;

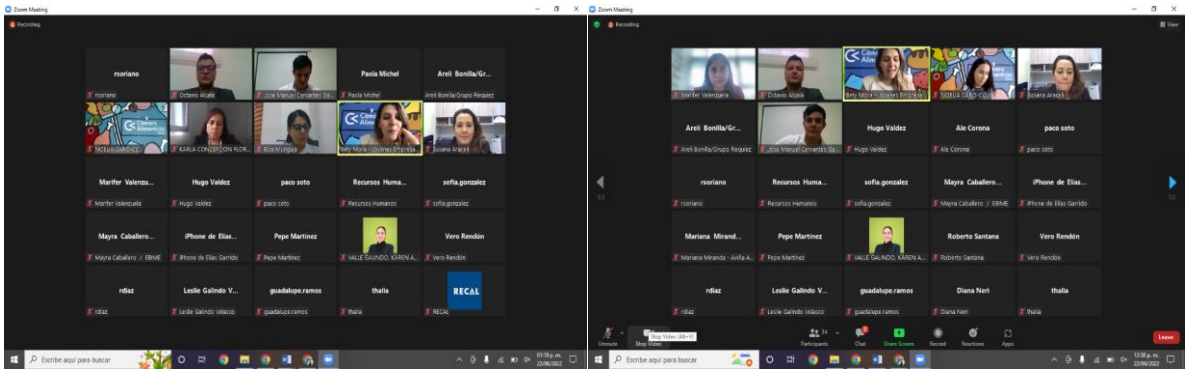
- Universidad Autónoma de Guadalajara; y
- Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara.

Memoria fotográfica de la difusión



Talleres virtuales con empresas de CCIJ

Como parte del seguimiento a la colaboración de las acciones del convenio celebrado entre la Contraloría y el Consejo Coordinador de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) se llevaron a cabo talleres virtuales que fueron impartidos a sus empresas afiliadas para elaborar la política de integridad empresarial.



Se programó impartir 2 ciclos de talleres (julio-agosto-septiembre) de elaboración de los elementos de la política de integridad a las empresas afiliadas a CCIJ.

Primer taller:

Fecha	Tema
14 de julio	Manual de organización y procedimientos Código de Conducta
21 de julio	Sistemas de control, vigilancia y auditoría
28 de julio	Sistemas de denuncia Sistemas de entrenamiento y capacitación
11 de agosto	Política de recursos humanos Mecanismos de transparencia y publicidad

Segundo taller:

Fecha	Tema
01 de septiembre	Manual de organización y procedimientos Código de Conducta
08 septiembre	Sistemas de control, vigilancia y auditoría
15 de septiembre	Sistemas de denuncia Sistemas de entrenamiento y capacitación
22 de septiembre	Política de recursos humanos Mecanismos de transparencia y publicidad

Como resultado de los talleres se logró capacitar a 28 empresas para que elaborarán su política de integridad.

Difusión al RUPC

El artículo 17 Bis, numeral 3, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, precisa que las empresas que se encuentren acreditadas con el Distintivo serán consideradas con valor agregado en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco.

Aunado al valor agregado, la propia Ley de Compras, en su artículo 49, fracción V, precisa el Distintivo será tomado en consideración como un **criterio de desempate**, en licitaciones y contrataciones públicas, al ser consideradas como empresas que fomentan la cultura de integridad empresarial, aunado a que se certifica que cuentan con mecanismos internos encaminados a prevenir los hechos de corrupción.

El citado artículo señala:

> *"Artículo 49.*
>
> *1. Los entes públicos, en sus procesos de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, y contratación de servicios que requieran, deberán de observar que al menos el 80% de estos se adquieran a proveedores locales y de ese porcentaje al menos el 10% deberá ser para empresas locales en consolidación.*
>
> *2. Si existen dos o más proposiciones que en cuanto a precio tengan una diferencia entre sí que no sea superior al dos por ciento, el contrato debe adjudicarse de acuerdo con los siguientes criterios de preferencia, aplicados en este orden:*
>
> *I. A los proveedores que hagan constar su aceptación a la retención de su aportación del cinco al millar del monto total del contrato, antes de I.V.A., que sea adjudicado para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco;*
>
> *II. A los proveedores del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas asentadas o con domicilio en el Estado;*
>
> *III. Al proveedor local sobre el nacional o a este sobre el extranjero, para el caso de proveedores extranjeros, se dará preferencia al proveedor de origen mexicano cuya empresa esté legalmente establecida en el extranjero;*
>
> *IV. A los proveedores que presenten mejor grado de protección al medio ambiente;*
>
> ***V. A los proveedores que se encuentren acreditados en el Registro Pro Integridad;***
>
> *VI. Los proveedores que presenten innovaciones tecnológicas, en términos de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología;*

VII. A los proveedores que cuenten con certificación en normas mexicanas; y

VIII A los proveedores que tengan mayoría de capital por parte de mujeres.

3. Para el caso de los Ayuntamientos, estos podrán establecer un primer criterio de preferencia favoreciendo a los proveedores del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, en ese orden, asentadas o con domicilio en el municipio de que se trate."

Es así que, para la convocatoria en su segunda edición, la Contraloría del Estado focalizó esfuerzos para difundir y dar a conocer el Distintivo y sus beneficios contemplados en la Ley de Compras hacia las empresas acreditadas en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco.

Derivado de los anterior y en un ámbito de colaboración institucional, la **Secretaría de Administración** brindó un vínculo colaboración para la difusión con las empresas acreditas en el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco (RUPC). Resultado de lo anterior, se les brindó una sesión informativa presencial, que fue impartida el día 17 de octubre del año 2022 y a la cual acudieron representantes de 49 empresas.

Memoria fotográfica de la sesión informativa.



Material de difusión redes sociales

Para la difusión de la convocatoria en su segunda edición se realizaron modificaciones al material de información, el cual fue utilizado en su mayoría para las publicaciones en redes sociales oficiales de la Contraloría del Estado

Material



Lineamientos de renovación del Distintivo

El artículo 21 de los "Lineamientos del Registro de Empresas Pro Integridad del Estado de Jalisco", establece que el Distintivo tendrá vigencia de un año con posibilidad de renovarse por un periodo similar, para tal efecto, la empresa interesada deberá demostrar haber realizado, por lo menos, dos auditorías internas a los elementos de su política de integridad:

> *"**Artículo 21.** El registro tendrá vigencia de un año, con la posibilidad de renovarse por un periodo similar, previa solicitud ante la Contraloría, en un término de 20 días hábiles previo a su vencimiento.*

Como requisito para obtener la renovación del registro, la empresa interesada deberá acreditar haber realizado, por lo menos, dos auditorías al cumplimiento de los elementos de la Política.

Los elementos de verificación de las auditorías que deberá realizar la empresa para la renovación del registro serán emitidos por la Contraloría."

Para efectos de dar cumplimiento a lo anterr, la Contraloría elaboró los **"Lineamientos de Renovación del Distintivo"** mediante los cuales se orienta a las empresas y se les brinda recomendaciones generales para realizar las auditorías internas a los elementos de su política de integridad.

Características relevantes de las auditorías internas:

La política de integridad, como todo sistema de gestión, enfrentará dificultades de implementación, puede ser mejorado y a través de los mecanismos adecuados, se pueden detectar áreas de oportunidad.

Para lograr detectar las áreas de mejora en la política de integridad y establecer controles que permitan lograr un sistema de gestión óptimo para la empresa, es necesario realizar auditorías internas periódicas.

La auditoría interna es una actividad objetiva que tiene como finalidad agregar valor y mejorar las gestiones de una organización ayudando a las empresas a cumplir sus objetivos de manera ordenada, acorde a su misión y visión, y alcanzar la eficacia en los procesos de gestión de riesgos y prevención de la corrupción.

Es importante señalar que el motivo principal de realizar auditorías internas es comprobar si los procesos están logrando los resultados establecidos acorde a los objetivos de la empresa, verificar su eficacia y, en caso de ser necesario, establecer controles de mejora.

Otros beneficios de realizar auditorías internas a la política de integridad de la empresa son los siguientes:

- Permite que la empresa pueda evaluar la política de integridad para verificar que cumpla su alcance técnico, siendo de manera general, fomentar la cultura de integridad y prevenir los hechos de corrupción.

- Comprobar si se implementan eficazmente los elementos de la política de integridad de la empresa acorde a los planes y objetivos internos.

- Identificar oportunidades de mejora en los elementos específicos de la política de integridad y actualizar su contenido, en caso de ser necesario.

- Verificar de manera continua que la política de integridad se encuentre alineada a la misión y visión de la empresa.

- Comprobar que los controles establecidos en la matriz de riesgos son eficientes y en su caso, actualizar de manera constante las acciones internas de mitigación de hechos de corrupción.

El enfoque de la auditoría interna tiene que ser totalmente objetivo, el resultado principal de este procedimiento es mostrar cómo se ejecutan los procesos internos y dar cumplimiento a los planes de la organización, por lo tanto, si las auditorías internas se realizan de manera correcta y transparente se podrán detectar de manera oportuna las áreas de mejora.

Para efectos de poder renovar el Distintivo, las empresas deben acreditar ante la Contraloría los controles de auditoría, los cuales se encuentran diseñados para que la empresa, al momento de practicar la auditoría, verifique que la política de integridad cumpla de manera eficiente su alcance técnico.

Los controles de auditoría elaborados por la Contraloría contienen diversos indicadores acordes a cada uno de los elementos de la política de integridad diseñados específicamente para auditar que los mismos cumplan su alcance técnico de prevención de hechos de corrupción y fomento a la cultura de integridad empresarial.

Los controles de auditoría son los siguientes:

Manual de organización y procedimientos

Controles	¿Cumple? (Sí/ No/Parcial)	Evidencias
1. ¿La empresa cuenta con un manual de organización y procedimientos claros y completos sobre funciones, responsabilidades, y cadenas de mando?		
2. ¿El manual de organización de la empresa impulsa la adopción y respeto a las normas internas y la rendición de cuentas?		
3. ¿El manual de organización de la empresa está en concordancia con la legislación vigente?		

4. ¿El manual de organización de la empresaestablece acciones concretas por parte de las y los directivos y altos mandos de la empresa para prevenir la corrupción?		
5. ¿El manual de organización cuenta con los procesos específicos de la empresa y un mapeo de áreas vulnerables?		
6. ¿Las y los empleados, proveedores, clientes, distribuidores y cualquier tercero/a se adhieren a la política de integridad de laempresa a través de los documentos/ cláusulas firmadas con la empresa?		

Código de Conducta

Controles	¿Cumple? (Sí / No /Parcial)	Evidencias
1. ¿Existe un código de conducta publicado y comunicado a todas las y los trabajadores?		
2. ¿El código de conducta de la empresa contiene mecanismos anticorrupción?		
3. ¿El código de conducta de la empresa incluye mecanismos de prevención de conflicto de intereses?		
4. ¿El código de conducta de la empresa contiene valores explícitos de integridad y ética para guiar la conducta de las y los trabajadores y sus actividades productivas y comerciales?		
5. ¿El código de conducta cuenta con una misión y visión?		
6. ¿El código de conducta ha sido comunicado a la totalidad de las y los trabajadores de la empresa, empleados, contratistas, socios y proveedores?		

7. ¿La empresa evalúa periódicamente el resultado de las medidas de difusión yconocimiento del código de conducta?		
8. ¿Existen consecuencias en caso de incumplimiento del código de conducta de laempresa?		

Sistemas de control, vigilancia y auditoría

Controles	¿Cumple? (Sí/ No/Parcial)	Evidencias
1. ¿La empresa ha elaborado un análisis deriesgos de corrupción?		
2. ¿La empresa cuenta con protocolos de actuación para atender los riesgos de corrupción identificados?		
3. ¿Los protocolos para la atención de riesgos de corrupción contemplan medidas a observar por las y los trabajadores en su trato con servidores/as públicos/as, proveedores,inversionistas, y clientes?		
4. ¿La empresa cuenta con un sistema control, vigilancia y auditoría que cuente con una matriz de riesgos?		
5. ¿La empresa proporciona actividades de capacitación y comunicación sobre el sistema de control, vigilancia y auditoría?		
8. ¿Se han ajustado los sistemas de control, vigilancia y auditoría para mitigar los riesgos identificados?		
9. ¿La empresa cuenta con un área con facultades para investigar cualquier indicio de corrupción?		

Sistemas de denuncia

Controles	¿Cumple? (Sí/ No/Parcial)	Evidencias
1. ¿Existen sistemas adecuados de denuncia, procesos disciplinarios y consecuencias para quienes actúen de forma contraria a lasnormas dentro y fuera de la empresa?		
2. ¿La empresa tiene documentado el proceso a seguir ante casos graves en contrade la integridad?		
3. ¿La empresa difunde los canales para denunciar un posible acto de corrupción?		
5. ¿Existen políticas que garanticen el seguimiento y resolución de las denuncias, garantizando la confidencialidad y la protección al denunciante sobre todo en materia de datos personales e identidad?		
6. ¿Existe un área que coadyuve a evitar el mal uso de los medios de denuncia, ya sea como medio de desprestigio o declaraciones falsas?		
8. ¿Existen en la empresa procesos claros y supervisados para canalizar las quejas deviolaciones a la ley?		

Sistemas y procesos de entrenamiento y capacitación

Controles	¿Cumple? (Sí/ No/Parcial)	Evidencias
1. ¿Existen sistemas y procesos de capacitación sobre la política de integridad de la empresa?		

2. ¿La empresa imparte programas educativos y de capacitación a sus trabajadores y trabajadoras sobre su política de integridad (en materia de ética, código de conducta, cumplimiento de la legislación vigente)?		
3. ¿La empresa entrega material educativo de fácil acceso para sus trabajadores en estos temas?		
4. ¿La empresa imparte capacitación a sus trabajadores sobre temas anticorrupción?		
5. ¿La empresa prioriza la capacitación de las y los trabajadores involucrados en actividades proclives a mayores riesgos decorrupción?		
6. ¿La empresa comunica las mejores prácticas empresariales por medio de foros,seminarios, mesas de trabajo, etc.?		

Política de recursos humanos

Controles	¿Cumple? (Sí / No / Parcial)	Evidencias omuestras
1. ¿La empresa cuenta con una política de recursos humanos para evitar la incorporación de personas que puedangenerar un riesgo a la integridad?		
2. ¿La empresa cuenta con políticas para evitar la discriminación por cualquier condición?		
3. ¿La empresa implementa una cláusula anticorrupción en los contratos de sus empleados?		
4. ¿Se ha implementado un programa derotación de personal en los puestos que puedan enfrentar riesgos a la integridad?		

5. ¿Existe algún programa o mecanismo de reconocimiento al personal destacado en elcumplimiento de la política de integridad?		
6. ¿Se involucra directamente a las y los trabajadores en el conocimiento y cumplimiento de los lineamientos éticos yanticorrupción, como puede ser la firma de una carta compromiso?		

Mecanismos de transparencia y publicidad de intereses

Controles	¿Cumple? (Sí / No / Parcial)	Evidencias
1. ¿Existen mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y la publicidad de los intereses de la empresa?		
2. ¿La empresa ha establecidos pactos, convenios o certificaciones de integridad conotras empresas y con el sector público?		
3. ¿La empresa comparte con sus socios o accionistas su política de integridad?		
4. ¿La empresa publica su política de integridad y sus intereses, en caso de queestos entren en conflicto con los del sectorpúblico?		
5. ¿El programa de integridad de la empresa establece la obligación de que las y los trabajadores cooperen en los procesos de investigación o auditoría, cuando se les requiera información sobre las operaciones de la empresa?		

Talleres de renovación del Distintivo

El día 13 de octubre del año 2022 se llevó a cabo el primer taller presencial que fue impartido a las 40 empresas que lograron obtener el Distintivo en su primera edición para darles a conocer los lineamientos de renovación y elaboración de las auditorías internas a los elementos de la política de integridad.

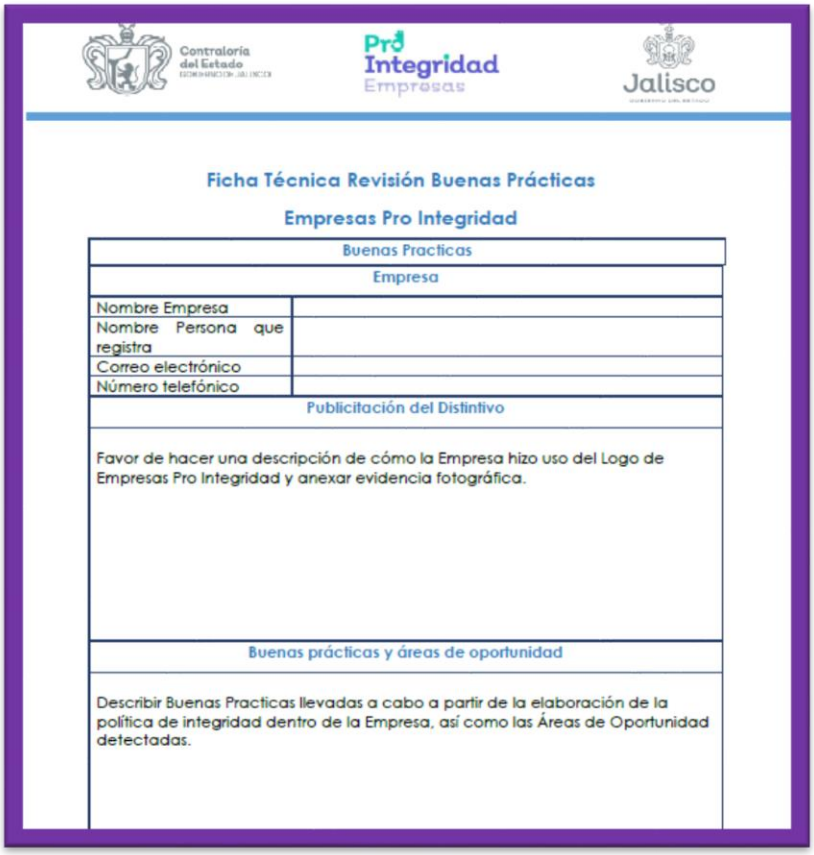
El día 01 de marzo del año 2023 se llevó a cabo la segunda reunión con las empresas acreditadas en la primera edición, en la cual se hizo entrega de los controles de auditoría y se intercambiaron buenas prácticas y áreas de oportunidad que quedaron asentadas en una ficha que servirá como insumo para establecer acciones oportunas en futuras gestiones del registro Pro Integridad.



Para este taller, las empresas compartieron una ficha técnica diseñada con la finalidad de recabar datos que abonaran a la operación en implementación del Distintivo, sobre todo, aquella relacionada con los elementos de la política de integridad empresarial.

La información recabada en estas fichas técnicas será tomada en consideración para las futuras acciones estratégicas del Distintivo, con la finalidad de fortalecer la gestión de las políticas de integridad empresarial.

Modelo de ficha técnica:



Contraloría del Estado

Pro Integridad Empresas

Jalisco

Ficha Técnica Revisión Buenas Prácticas

Empresas Pro Integridad

Buenas Practicas	
Empresa	
Nombre Empresa	
Nombre Persona que registra	
Correo electrónico	
Número telefónico	
Publicitación del Distintivo	
Favor de hacer una descripción de cómo la Empresa hizo uso del Logo de Empresas Pro Integridad y anexar evidencia fotográfica.	
Buenas prácticas y áreas de oportunidad	
Describir Buenas Practicas llevadas a cabo a partir de la elaboración de la política de integridad dentro de la Empresa, así como las Áreas de Oportunidad detectadas.	

Vinculación con los municipios del Estado de Jalisco

La Contraloría del Estado, en colaboración con diversos actores involucrados en la implementación de mecanismos anticorrupción, así como derivado de las acciones de la Comisión de Contralores Municipios-Estado (CCME), realizó diversas estrategias encaminadas a difundir el Distintivo en los municipios del Estado de Jalisco, como un primer ejercicio de sensibilización de las políticas de integridad empresarial en ese sector.

Esta acción abonó a crear una sinergia institucional con los municipios del Estado de Jalisco para la implementación de mecanismos generales en materia de prevención, atención y detección de faltas administrativa y hechos de corrupción.

- Firma carta intención con el Municipio de Cocula

Como parte de estrategias de colaboración entre el **Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco (CPS)** y la Contraloría, el día 12 de septiembre del año 2022 se logró la firma de la “carta intención de difusión del Distintivo Pro Integridad”, suscrita por el Presidente Municipal del Municipio de Cocula, en aras de compartir la información a las y los empresarios municipales.



Suscripción de convenios con los municipios de la Región 12 “Centro”

Como parte de las acciones de vinculación, la Contraloría, en el marco de la Comisión de Contralores Municipios-Estado (CCME), impulsó la suscripción de convenios de colaboración, por conducto de los Órganos Internos de Control municipales, que tienen como objeto la difusión del Distintivo Pro Integridad.

El objeto general de los convenios es coordinar la ejecución de estrategias que permitan la difusión del Distintivo Pro Integridad, así como compartir información, experiencias y herramientas encaminadas a fomentar la cultura de integridad como uno de los objetivos primordiales de la Política Estatal Anticorrupción, siendo importante hacer extensivas estas acciones al sector privado y al sector empresarial como un ejercicio de corresponsabilidad para prevenir y combatir la corrupción.

Es importante resaltar que en la promoción de las acciones de los convenios la Contraloría se comprometió a respetar la autonomía municipal acorde a las disposiciones previstas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Parte de las acciones y compromisos de la Contraloría en los convenios, fueron las siguientes:

- Impartir capacitaciones, talleres y sesiones informativas al personal designado por Órgano Interno de Control municipal a efecto de orientarlo en la implementación de las acciones derivadas del Distintivo Pro Integridad.

- Proporcionar al Órgano Interno de Control municipal el material y herramientas necesarias para difundir el Distintivo Pro Integridad.

- Intercambiar experiencias y retroalimentarse con el Órgano Interno de Control municipal, en temas de análisis y retos en la implementación de acciones de difusión de la cultura de integridad empresarial.

El día 02 de diciembre del año 2022 se llevó a cabo el evento protocolario donde se firmó los convenios con la Región 12 “Centro”, conformada por los siguientes municipios:

- Guadalajara;
- Zapopan;
- San Pedro Tlaquepaque;
- Tonalá;
- Tlajomulco de Zúñiga;
- Zapotlanejo;
- El Salto;
- San Cristóbal de la Barrando;
- Cuquío;
- Ixtlahuacán del Río;
- Ixtlahuacán de los Membrillos; y
- Juanacatlán.

Memoria fotográfica.



Sesión informativa en el municipio de Zapotlanejo

El día 17 de febrero del año 2023 se llevó a cabo una sesión informativa del Distintivo en el municipio Zapotlanejo, en el marco de acciones encaminadas de difundir la cultura de integridad, tanto en el sector público como en el privado, en el cual se dieron a conocer las generalidades del proyecto y asumiendo compromisos para promover las políticas de integridad en el sector empresarial del municipio.

Memoria fotográfica.



Taller práctico de elaboración política de integridad

El día 13 de enero del año 2023 se llevó a cabo el taller que fue impartido a 27 empresas, con la finalidad de realizar de manera práctica y a través de ejemplos propios la elaboración de los elementos específicos de la política de integridad empresarial.

Memoria fotográfica



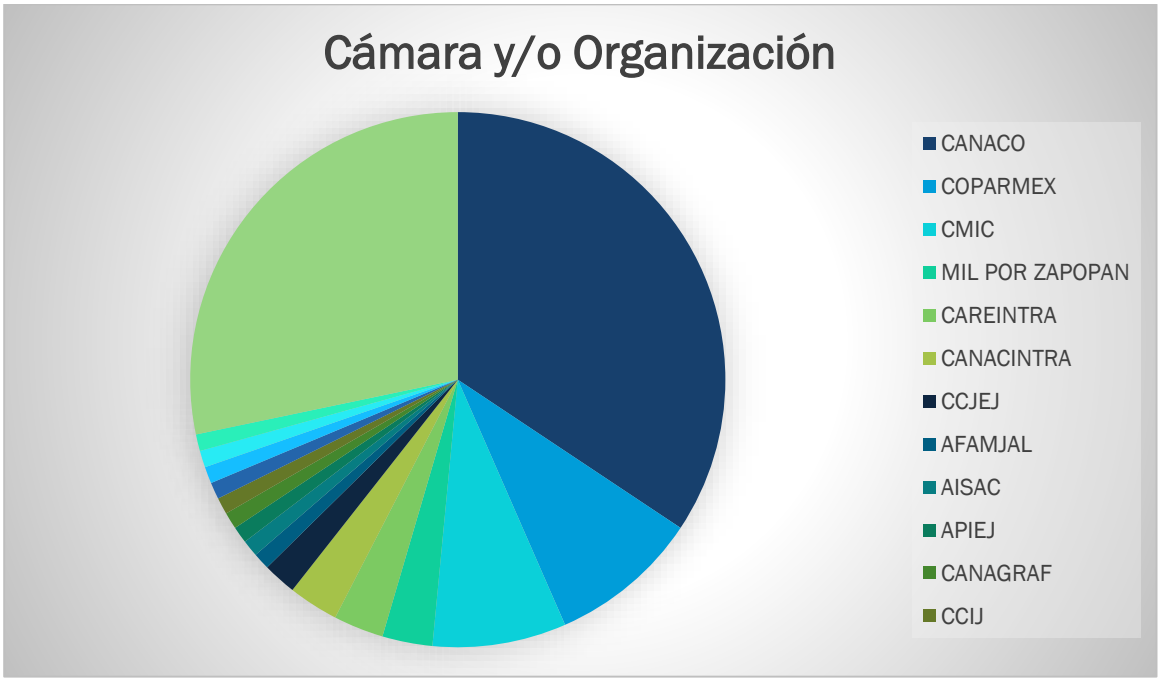
Recepción de solicitudes y verificaciones

Al mes de marzo del año 2023 se han recibido **140** solicitudes, de las cuales **101** se encuentran verificadas y con el visto bueno de la Coordinación.

De las 101 empresas procedentes para obtener el Distintivo en su segunda edición, se encuentran afiliadas a las Cámaras y Organizaciones empresariales como se describe en seguida:

Cámara y/o Organización Empresarial	No.
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara (CANACO)	**34**
Confederación Patronal de la República Mexicana Jalisco (COPARMEX)	**9**

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Jalisco (CMIC)	8
Mil por Zapopan	3
Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado de Jalisco (CAREINTRA)	3
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA)	3
Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco (CCJEJ)	2
Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco A.C. (AFAMJAL)	1
Asociación de Industriales de El Salto (AISAC)	1
Asociación de Parques Industriales de Jalisco (APIEJ)	1
Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas (CANAGRAF)	1
Consejo Coordinador de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)	1
Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco (CDAAJ)	1
Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ)	1
Cámara de la Industria Mueblera del Estado de Jalisco (CIMEJAL)	1
Consejo Regional de la Industria Restaurantera (CRIREG)	1
Integra Internacional	1
Sin afiliación	28



Lo anterior se desglosa en el siguiente porcentaje:

Cámara y/o Organización Empresarial	Porcentaje
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara (CANACO)	34%
Confederación Patronal de la República Mexicana Jalisco (COPARMEX)	9%
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Jalisco (CMIC)	8%
Mil por Zapopan	3%
Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado de Jalisco (CAREINTRA)	3%
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA)	3%
Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco (CCJEJ)	2%
Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco A.C. (AFAMJAL)	1%
Asociación de Industriales de El Salto (AISAC)	1%

Asociación de Parques Industriales de Jalisco (APIEJ)	1%
Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas (CANAGRAF)	1%
Consejo Coordinador de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)	1%
Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco (CDAAJ)	1%
Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ)	1%
Cámara de la Industria Mueblera del Estado de Jalisco (CIMEJAL)	1%
Consejo Regional de la Industria Restaurantera (CRIREG)	1%
Integra Internacional	1%
Sin afiliación	28%

SEGUIMIENTO, CONTROL Y BENEFICIOS ALCANZADOS

En este apartado, se analizan los compromisos adquiridos y el monitoreo de las acciones subsecuentes realizadas por la Contraloría, utilizando un *semáforo* que permite observar el estatus de avance de cada uno de ellos, considerando la planeación mencionada en el apartado de "Acciones Realizadas", la señalización será la siguiente:

Concluido 	En proceso 	No iniciado 

Las acciones generales y especificas realizadas a realizar, así como el cumplimiento de las mismas, fueron las siguientes:

FASE 1 DIRECTRICES POLÍTICAS DE INTEGRIDAD	
Celebración de convenios de coordinación y colaboración con Cámaras y Organizaciones Empresariales para iniciar con el fomento y la adopción de políticas de integridad empresarial	

Directrices para la elaboración de las Políticas de Integridad y Estudio Técnico	

FASE 2 CONVOCATORIA PRIMERA EDICIÓN	
Elaboración y publicación de los “Lineamientos para el Registro de Empresas Pro Integridad del Estado de Jalisco”	
Publicación de la convocatoria para el Distintivo Pro Integridad en su Primera Edición	
Proceso de difusión, capacitación, verificación y vistos buenos de las políticas de integridad	
Entrega de los Distintivos Pro Integridad en su Primera Edición	
Publicación del Directorio de Empresas Pro Integridad	
Publicación de las Reglas de Uso del Distintivo	

FASE 3 CONVOCATORIA SEGUNDA EDICIÓN	
Publicación de la Convocatoria Segunda Edición	

Solicitud formal al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para el registro del Distintivo Pro Integridad	
Elaboración de Lineamientos para renovación del Distintivo Pro Integridad – Controles de auditoría	
Sesiones informativas, cursos y talleres segunda edición	
Suscripción de convenios de colaboración con municipios	
Verificación de las políticas de integridad y visto bueno de la Coordinación	
Entrega de Distintivos Segunda edición	

BENEFICIOS ALCANZADOS

Los beneficios alcanzados con el Distintivo se ven materializados en las acciones llevadas a cabo con la finalidad de fortalecer los vínculos entre el Gobierno y el Sector Empresarial, incluso, se ha logrado fomentar estas acciones a los municipios del Estado de Jalisco.

Beneficios:

- Vinculación con Cámaras y Organizaciones Empresariales para el fomento y adopción de políticas de integridad, a través de celebración de convenios;
- Vinculación con Cámaras y Organizaciones Empresariales para la difusión del Distintivo;
- Vinculación con los Municipios de la Región 12 “Centro” por medio de celebración de convenios, para la difusión del Distintivo;
- Entrega de 40 Distintivos a las empresas en la primera edición; y
- 101 empresas con verificación y visto bueno en segunda edición (al día 13 de marzo del año 2023).

INFORME FINAL

En conclusión, puede considerarse que el proyecto del Distintivo ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos planteados desde su concepción, tomando como referencia los números logrados en la fase 1, en comparación de la fase 2, así como todos los insumos elaborados y acciones planteadas, superando las metas y proyecciones previstas en cada etapa.

También, se han cumplido directamente los objetivos del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo del Estado, así como las acciones de la Política Estatal Anticorrupción, lo anterior es así, ya que se ha logrado vincular de manera ordenada al sector empresarial en las estrategias institucionales encaminadas a prevenir y combatir los hechos de corrupción.

El Distintivo Pro Integridad es el resultado de trabajos y compromisos conjuntos realizados por el sector empresarial y el Gobierno del Estado de Jalisco, que han permitido fomentar vínculos de colaboración encaminados en aras de establecer las bases para implementar las políticas de integridad empresarial, así como prevenir y combatir la corrupción, focalizando esfuerzos en los procesos previstos en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Es preciso señalar que, acorde a los objetivos contemplados en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo del Estado de Jalisco, concretamente en el proyecto estratégico denominad "Gobierno efectivo e integridad pública", meta específica "Política de integridad y control interno", el Distintivo ha sido un proyecto que ha permeado, tanto en el sector público como en el sector privado, para poder dar seguimiento a estos objetivos.

Se ha logrado fortalecer los vínculos e involucramiento del sector empresarial en las acciones de gobierno, obteniendo beneficios trasversales encaminados a dos aspectos primordiales: el fomentar la cultura de integridad y a la par, prevenir las faltas administrativas y hechos de corrupción.

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO (ANEXOS)

- **Anexo 1. Directrices de las políticas de integridad y Estudio Técnico;**
- **Anexo 2. "Lineamientos del Registro de Empresas Pro Integridad del Estado de Jalisco";**
- **Anexo 3. Convocatoria Distintivo Pro Integridad Primera Edición;**
- **Anexo 4. Guías para la elaboración de las políticas de integridad;**
- **Anexo 5. Reglas de Uso del Distintivo;**
- **Anexo 6. Convocatoria Distintivo Pro Integridad Segunda Edición;**
- **Anexo 7. Manual del Distintivo Pro Integridad;**
- **Anexo 8. Lineamientos de Renovación del Distintivo y Auditorías Internas.**


Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO